공 정 거 래 위 원 회

제1 소 회 의

의 결 제 2025 - 193 호 2025. 9. 30.

사 건 번 호 2023서카1216

사 건 명 6개 아연도금철선등 제조·판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 한국선재 주식회사
부산 사하구 하신번영로 27
대표이사 이○○, 이○○
대리인 법무법인(유) 율촌
담당변호사 박☆☆, 이☆☆, 신☆☆, 이☆☆

2. 주식회사 대아선재
부산 사하구 다산로 15
대표이사 진○○
대리인 법무법인(유) 화우
담당변호사 전☆☆, 이☆☆, 홍☆☆

3. 주식회사 청우제강
부산 강서구 녹산화전로 24
대표이사 조○○
대리인 법무법인(유) 화우
담당변호사 안☆☆, 김☆☆, 설☆☆

4. 한일스틸 주식회사
부산 사상구 가야대로48번길 53

대표이사 오○○

대리인 조민주 법률사무소

담당변호사 조☆☆

5. 주식회사 진흥스틸

부산 사상구 대동로223번길 32

대표이사 조○○

6. 진흥철강 주식회사

양산시 어실로 1193

대표이사 박○○

심 의 종 결 일 2025. 8. 13.

주 문

1. 피심인 한국선재 주식회사, 주식회사 대아선재, 주식회사 청우제강, 한일스틸 주식회사, 주식회사 진흥스틸은 자신들이 공급하는 아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 및 열처리선 등의 판매가격을 공동으로 합의하여 결정함으로써 국내 아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 및 열처리선 등의 공급 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 한국선재 주식회사, 주식회사 대아선재, 주식회사 청우제강, 한일스틸 주식회사, 주식회사 진흥스틸은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 한국선재 주식회사 : 2,110,000,000원

2) 주식회사 대아선재 : 2,153,000,000원

3) 주식회사 청우제강 : 1,414,000,000원

4) 한일스틸 주식회사 : 236,000,000원

5) 주식회사 진흥스틸 : 636,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

3. 진흥철강 주식회사[1]의 행위에 대해서는 공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 제55조의 규정에 따라 종결처리 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 한국선재 주식회사, 주식회사 대아선재, 주식회사 청우제강, 한일스틸 주식회사, 주식회사 진흥스틸, 진흥철강 주식회사[2]는 아연도금철선등 제품을 제조·판매하는 사업을 영위하고 있는 자들로서 각각 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[3] 및 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[4] 제2조 제1호에서 규정한 '사업자'에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

1) 진흥철강은 경영악화로 2023년 4월말경 공장내 설치된 기계장치, 부대시설 등을 매각하였고, 2025. 5. 28. 청산종결 등기를 완료하였다.
2) 이하 회사명을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략하고, 피심인들 모두를 통칭하는 경우 '피심인들'이라 한다.
3) 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
4) 2018. 9. 18. 법률 제15784호로 개정되어 2019. 3. 19. 시행된 것을 말하며, 이하 '구법'이라 한다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(기준: 각 회계연도 말일, 단위: 백만 원)

연번	피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기 순이익	설립일자
1	한국 선재	2023					
		2022					
		2021					
2	대아 선재	2023					
		2022					
		2021					
3	청우 제강	2023					
		2022					
		2021					
4	한일 스틸	2023					
		2022					
		2021					
5	진흥 스틸	2023					
		2022					
		2021					
6	진흥 철강	2023					
		2022					
		2021					

* 출처: 금융감독원 전자공시시스템 및 피심인 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 아연도금철선등 개요

가) 아연도금철선등 정의 및 구분[5)]

(1) 아연도금철선등 정의

(가) 아연도금철선

5) 아연도금철선등의 수요자는 아연도금철선등을 가공할 수 있는 설비를 보유하고 있거나 원가절감 등의 이유로 반제품을 선호하는 경향이 있다. 이에 따라 아연도금철선등의 생산업체는 제품에 따라 도금, 열처리 공정 등을 진행하지 않은 반제품을 판매하고 있는 것으로 확인된다.

3 아연도금철선(KS D 7011)은 연강선재를 냉간가공 후 열처리 또는 비열처리 진행한 뒤 표면에 아연도금 공정을 거친 단면이 원형인 선형제품이다. 아연도금철선은 세부적으로 아래 <표 2>와 같이 도금철선(S)와 도금철선(H)로 분류된다.

4 도금철선(S)는 냉간가공 및 열처리 후 표면에 아연도금을 한 것으로 메쉬휀스, 돌망태, 육각개비온[6], 묶음용 농자재 등을 만들 때 사용되며 선지름에 따라 1종부터 7종으로 구분된다. 도금철선(H)는 냉간가공 후 표면에 아연도금을 한 것으로 사각개비온, 케이블 트레이 등을 만들 때 사용되며 선지름에 따라 1종부터 4종으로 구분된다.

<표 2> 아연도금철선 분류

(단위: mm)

종류		기호	적용 선지름
도금철선(S)	1종	SWMGS-1	0.10 이상 8.00 이하
	2종	SWMGS-2	0.10 이상 8.00 이하
	3종	SWMGS-3	0.90 이상 8.00 이하
	4종	SWMGS-4	0.90 이상 8.00 이하
	5종	SWMGS-5	1.60 이상 8.00이하
	6종	SWMGS-6	2.60 이상 6.00 이하
	7종	SWMGS-7	2.60 이상 6.00 이하
도금철선(H)	1종	SWMGH-1	0.10 이상 6.00 이하
	2종	SWMGH-2	0.10 이상 6.00 이하
	3종	SWMGH-3	0.90 이상 8.00 이하
	4종	SWMGH-4	0.90 이상 8.00 이하

(나) 아연도금강선

5 아연도금강선은 경강선재를 냉간가공 후 아연도금 공정을 거친 단면이 원형인 선형제품이다. 아연도금강선은 세부적으로는 최종 신선[7] 가공을 거친 도금선(KS D 7063)[8]과 최종 신선 가공을 거치지 않은 비열처리아연도금강선(비규격)으로 분류

6) 하천에 제방을 쌓는 등 사면을 보강하는 옹벽 구조물로써 철사로 엮은 망태 안에 돌을 채워 만든 것이다.
7) 선재 또는 강선을 다이스(선을 통과시켜 뽑아내는 장비)에 통과시켜 단면을 축소시키는 인발작업을 하는 공정이다.
8) 도금선은 도금연선, 도금단선 등으로 구분되는데 도금연선은 경강선 표면에 아연을 입힌 강선이며, 도금단선은 도금연선을 여러 겹 꼬아 만든 제품이다. 해당 제품을 생산하는 업계에서는 도금연선과 도금단선을 통칭하여 도금선이라 한다.

되며 케이블, 비닐하우스 농자재용 등을 만들 때 주로 활용된다.

(다) 열도선

6 열도선은 경강선재를 신선 및 열처리한 후 아연도금 및 열처리 공정을 거친 단면이 원형인 선형제품이다. 열도선은 최종 가공을 거치면 도금선을 생산할 수 있는 반제품이다.

(라) 열처리선

7 열처리선은 경강선재에 아연도금 공정을 거치지 않고 신선 및 열처리만 진행한 단면이 원형인 선형제품이다. 열처리선은 최종 가공을 거치면 경강선[9]을 생산할 수 있는 반제품이다.

(2) 아연도금철선등 구분

8 아연도금철선등을 원재료, 생산공정, KS규격 해당 여부 등을 정리하면 아래 <표 3>과 같이 구분할 수 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

9) 경강선재를 가로로 길게 늘어뜨려 열처리 가공한 강선으로 주로 자동차용, 침대용 및 스프링 제조 등에 사용된다.

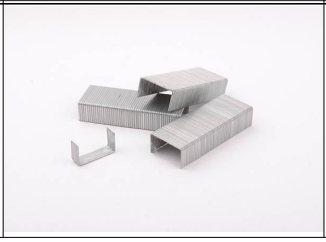
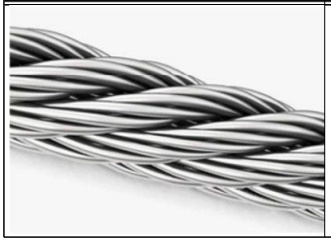
<표 3> 아연도금철선등의 구분

원재료 (탄소함유량)	분류	생산공정		세세분류	KS	용도
		도금	열처리			
연강선재 (0.25% 이하)	아연도금 철선 (완제품)	O	○	아연도금 철선(S)	KS D7011	돌망태(개비옹 도로·하천 등 경사면 시공) 능형망(4각 철망: 낙석방지망, 울타리) 구갑망(6각 철망: 양계장, 꿩사육장)
		O	X	아연도금 철선(H)		
경강선재 (0.24-0.86%)	아연도금 강선	O	X	도금선 (완제품)	KS D7063	케이블 등
				비열처리 아연도금강선 (반제품)	비규격	비열처리 도금선
	열도선 (반제품)	O	O	열도선 (1.2mm 이상)	비규격	열처리 도금선
	열처리선 (반제품)	X	O	-	비규격	경강선(추가 가공 필요)

나) 아연도금철선등 용도

9 일반적으로 아연도금철선은 휀스, 돌망태, 스테이플러, 전력케이블 등을 생산하는 중간재로 사용되며, 아연도금강선, 열도선 및 열처리선은 와이어로프, 차량용 케이블, 압연 가공 케이블, 쇼트볼[10] 등을 생산하는 중간재로 사용되고 있다.

<그림 1> 아연도금철선등 가공 제품 사진

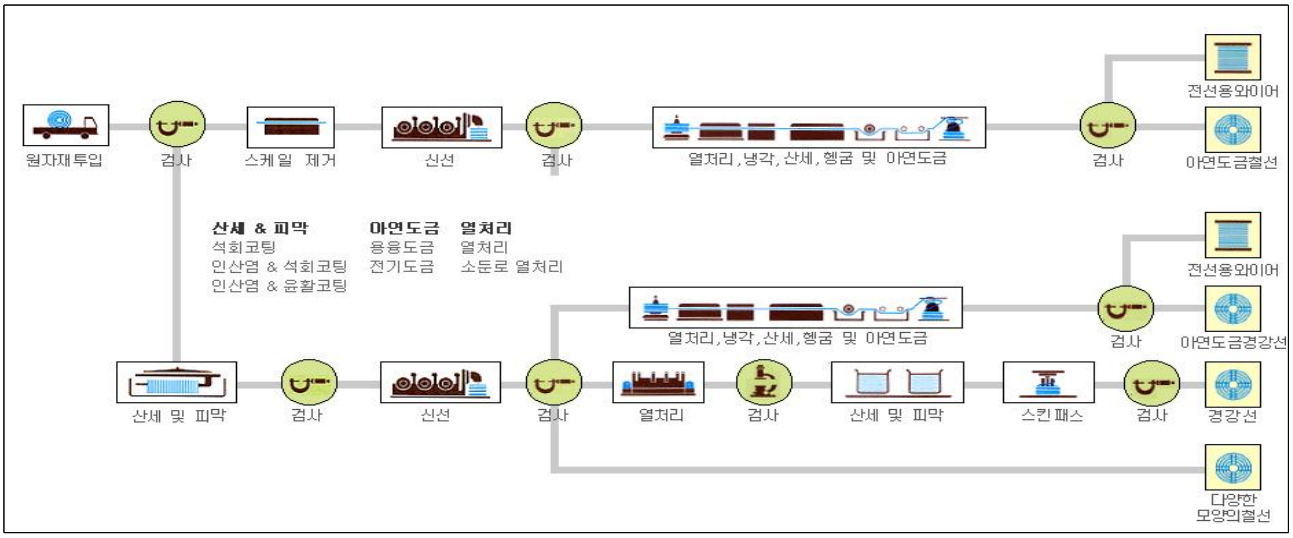
<아연도금 철선>			
휀스	돌망태	스테이플러심	전력케이블
			
<아연도금강선, 열도선 및 열처리선>			
와이어로프	차량용 케이블	압연 가공 케이블	쇼트볼
			

10) 금속 표면을 벗겨내는 등 청소할 때 쓰이는 동그란 모양의 연마재이다.

다) 아연도금철선등 제조공정

10 아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 및 열처리선 등 4개 품목의 제조공정은 생산과정 중 열처리, 아연도금 공정 진행 여부만 다르고 기본적인 공정은 동일하다. 아연도금철선등의 기본적인 제조공정[11]은 ①산세[12] → ②신선 → ③열처리 → ④표면처리 → ⑤아연도금 → ⑥포장 및 출고 단계로 이루어진다.

<그림 2> 아연도금철선등 제조공정



2) 아연도금철선등 제조산업

가) 아연도금철선등 제조산업 구조

11 아연도금철선등의 산업은 선재 2차 가공산업에 해당한다. 선재 2차 가공제품은 그대로 소비되거나, 다시 3차 제품의 소재로 사용된다. 선재 2차 가공제품은 원재료인 선재의 종류에 따라 보통선재(연강선재) 및 특수선재(경강선재)의 2차 제품으로 구분되며, 토목 및 건축, 자동차, 선박 및 기타 기계구조 등 매우 광범위한 용

11) 다만, 아연도금철선 2종은 별도의 생산라인에서 생산되며 아연도금철선 3종부터 5종과 열도선, 아연도금강선, 열처리선은 같은 생산라인에서 생산된다.
12) 표면의 녹을 제거하고 신선을 위해 피막을 코팅하는 공정이다.

도로 사용된다.

12 선재 2차 가공산업은 신선기[13] 및 열처리로 등 비교적 소규모 설비 등을 통해 생산이 가능하여 다른 철강제품에 비해 소요 자본이 적은 편이다. 다만, 제품의 다양성과 수요의 세분화에 따라 다종의 설비를 설치해야 하며, 관련된 기술력 또한 상당한 수준을 요구하므로 실질적인 시장 진입장벽은 높은 편이다.

13 선재 2차 가공제품은 최종 소비재라기보다는 중간재적인 성격이 강하며, 자동차, 조선기계, 건설, 광산, 전자 등 산업전반에 걸쳐 이용되므로 해당 산업의 경기변동에 영향을 받는다.

나) 아연도금철선등 원재료

14 아연도금철선등은 원재료인 선재(Wire rods, 線材)[14]의 가공을 통해 생산되는 강선류 제품이다. 선재는 크게 연강선재(Low carbon steel wire rods, KS D 3554)[15]와 경강선재(High carbon steel wire rods, KS D 3559)[16]로 구분된다.

15 연강선재는 철선류, 못류, 나사류 등 유연성이 요구되는 제품의 원재료로 사용되며, 경강선재는 자동차, 산업용 기기 및 침대의 스프링, 와이어로프[17] 등 높은 강성이 요구되는 제품의 원재료로 사용된다.

<그림 삽입을 위한 여백>

13) 신선 가공을 진행하는 기계를 뜻한다.
14) 단면이 둥글고 코일형상으로 감겨져 있으며 단면 지름이 5.5mm ~ 25.0mm 정도인 철강 원재료이다. 선재는 그 자체로 바로 사용되지 않고 열처리, 도금 등의 추가 공정을 거쳐 중간재 또는 최종 소비재로 생산된다.
15) 탄소함유량이 0.08% ~ 0.25% 범위의 강재로서, 탄소함유량의 차이에 따라 8개 종류로 구분된다.
16) 탄소함유량이 0.24% ~ 0.86% 범위의 강재로서, 탄소함유량의 차이에 따라 21개 종류로 구분된다.
17) 얇게 가공한 경강선재를 여러 겹 꼬아 가닥(Strand)을 만들고 다시 여러 개의 가닥을 꼬아 합쳐서 만든 로프를 말한다. 높은 강도와 고유연성의 장점을 갖고 있어서, 항만, 육상 운송 시스템인 크레인, 엘리베이터 등 리프트를 사용하는 장치들에 이용된다.

<그림 3> 원재료 선재 사진

16 한편, 이 사건 6개 사가 포스코[18]로부터 공급받는 연강·경강 선재의 가격 변동 내역을 살펴보면 아래 <표 4>와 같다. 연강선재의 평균 공급단가는 2018년 기준 약 **만 원에서 2022년 기준 약 ** ~ **만 원 수준으로 상승하였고, 경강선재의 평균 공급단가는 2018년 기준 약 **만 원에서 2022년 기준 약 ** ~ **만 원으로 상승한 것으로 확인된다[19].

<표 4> 연강・경강선재 평균 공급단가 변화[20]

(단위: 원/톤)

<비공개>

* 출처: 소갑 제2호증[포스코 제출자료(재구성), 696쪽]

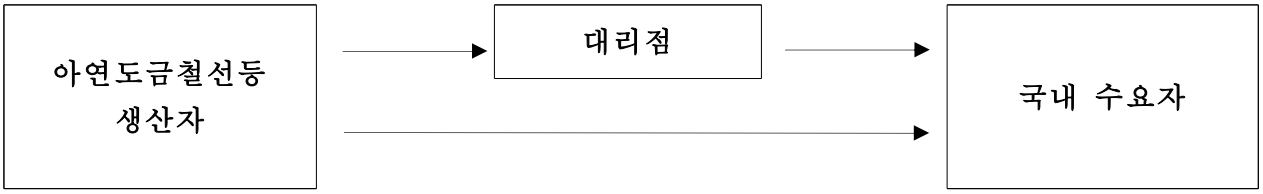
다) 아연도금철선등 유통구조 및 판매가격 결정 방식

18) *****
19) 다만, 피심인들이 공급받는 원재료의 규격이 상이하여 세부 품목별 가격의 차이가 있다. 해당 그래프는 세부 품목별 가격을 구분하지 않고 모든 품목의 가격에 대한 평균치를 계산하여 작성된 것이다.
20) *****

(1) 아연도금철선등 유통구조

17 아연도금철선등의 제품 판매 경로는 크게 실수요자에 대한 직접 판매와 대리점(도매상, 소매상)을 통한 판매로 구분된다. 직접 판매는 선재 3차 가공산업을 영위하는 사업자에게 판매하는 것을 말하며, 대리점 판매는 각 대리점들이 간단한 가공을 거쳐 소규모 수요자 등에게 재판매하는 것을 말한다.

<그림 4> 아연도금철선등 유통구조



(2) 아연도금철선등 판매가격 결정 방식

18 아연도금철선등 생산업체들은 원재료인 선재 및 아연괴의 가격 변동에 따라 제품의 가격을 결정한다. 다만, 제품의 종류가 다양하고 제품에 따라 가격 편차가 큰 까닭에 생산업체들은 원재료 가격뿐만 아니라 후가공 처리 비용 등을 고려하여 제품의 가격을 정한다.

19 각 품목별 원재료 및 후가공 처리 비용을 살펴보면, 아연도금철선, 아연도금강선 및 열도선은 원재료(선재 50%, 아연괴 15%)가 약 65%, 후가공 처리 비용 등이 약 35%를 차지하고 있으며, 열처리선은 원재료(선재)와 후가공 처리 비용이 각각 50%를 차지하고 있는 것으로 파악된다.

1) 아연도금철선등 시장현황[21)]

가) 아연도금철선등 국내 시장현황

21) 국내 아연도금철선등의 시장규모를 공식적으로 제공하는 기관이 없는 관계로 선재 2차 가공산업에 대한 자료, 한국철강협회 관련 자료, 피심인들 제출자료 등을 참고하였다.

20 2020년 기준 국내에서 생산된 아연도금철선은 총 80,229톤, 국내 소비량은 총 158,643톤으로 파악된다. 국내산 아연도금철선의 생산량은 아래 <표 5>와 같이 2016년부터 2018년까지 감소하다가, 2019년부터 다시 증가세를 보이고 있다. 국내 소비량 중 약 30~40%는 국내산, 나머지 약 60~70%는 수입산이 차지하고 있는 것으로 나타난다[22].

21 다만, 아연도금철선을 제외하고 아연도금강선, 열도선, 열처리선 등 3개 품목은 수입 물량이 극히 적어, 해당 품목들의 생산 및 소비현황을 파악할 수 있는 자료는 존재하지 않는다.

<표 5> 아연도금철선 생산 및 소비 현황

(단위: 톤, %)

구분	국내 총소비		국내산					수입산	
	소비ⓐ (ⓓ+ⓔ)	증감률	생산ⓑ		수출ⓒ	소비ⓓ (ⓑ-ⓒ)	비율 (ⓓ/ⓐ)	수입량ⓔ	비율 (ⓔ/ⓐ)
			생산량	증감률					
2016	177,604	-	91,289	-	27,813	63,476	35.7	114,128	64.3
2017	152,572	-14	79,378	-13	27,908	51,470	33.7	101,102	66.3
2018	133,924	-12	70,574	-11	32,492	38,082	28.4	95,842	71.6
2019	147,720	10	78,565	11	33,422	45,143	30.6	102,577	69.4
2020	158,643	7	80,229	2	29,017	51,212	32.3	107,361	67.7

* 출처: 소갑 제3호증[한국철강협회 선재협의회 자료(재구성), 744쪽]

나) 아연도금철선등 국내 생산·판매현황

(1) 아연도금철선등 국내 생산업체

22) 아연도금철선의 국내·수입산 수급 비율은 피심인들 소속 임·직원의 진술을 통해서도 확인된다.
※ 한국선재 이○○의 아연도금철선 국내·수입산 비율 관련 진술 내용(발췌)

구분	진술 내용(발췌)	비고
한국선재 이○○	아연도금철선, 열도선, 열처리선은 국내에서 생산 및 판매하는 회사가 선우회 참여 6개(열처리선은 한국선재, 대아선재, 청우제강 3개사) 사가 전부라고 보시면 됩니다. 다만 아연도금철선의 경우에는 중국산 수입품이 국내에 많이 유통되고 있습니다. (…중략) 약 70%정도까지 되었던 것으로 기억합니다. 그리고 열도선 및 열처리선도 최근에는 수입품이 유통되고 있는 것으로 아는데, 이 사건 담합 기간에는 수입품이 거의 없어서 선우회 참여 6개 사의 제품이 국내 유통량의 대부분을 차지한 것으로 알고 있습니다.	소갑 제5호증 (752쪽)

22 국내 아연도금철선등을 생산하는 업체는 한국선재, 대아선재, 청우제강, 한일스틸, 진흥스틸, 진흥철강 등 6개 사업자가 전부인 것으로 파악된다. 다만, 각 사업자별로 아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 및 열처리선 등 4개 제품을 모두 생산하거나 일부 품목만 생산하고 있다. 2016년부터 2022년까지 각 사업자별 아연도금철선등의 생산 제품을 살펴보면 아래 <표 6>과 같다.

<표 6> 아연도금철선등 생산업체별 생산 품목

구분	한국선재	대아선재	청우제강	한일스틸[23]	진흥스틸	진흥철강
아연도금철선						
아연도금강선						
열도선						
열처리선						

(2) 아연도금철선등의 국내 판매량

23 국내에서는 이 사건 6개 사만 아연도금철선등을 생산하고 있다. 각 사업자별로[24] 생산하는 품목이 상이하므로 각 품목별로 국내 판매량을 살펴보기로 한다. 수입산을 제외하고 국내에서 생산하여 판매되는 아연도금철선등의 각 품목별 2018년[25] 기준 물량은 아래 <표 7>과 같다.

24 ①아연도금철선의 국내 판매량은 한국선재(***톤), 진흥철강(***톤), 대아선재(***톤), 진흥스틸(***톤), 한일스틸(***톤), 청우제강(***톤) 등 6개 사 순이다.

23) 다만, 한일스틸의 경우 아연도금철선은 2020년 12월까지, 아연도금강선 및 열도선은 2019년 8월까지 판매한 것으로 확인된다.
24) 한일스틸은 2018년 기준 아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 등 3개 품목을 생산하였으나, 아연도금강선 및 열도선의 판매량에 대한 자료를 구분하지 않고 관리하였다. 따라서 한일스틸의 경우 열도선 판매량에 아연도금강선 판매량도 포함되어 있다.
25) 한일스틸은 2019년을 기점으로 아연도금철선등의 생산을 줄이기 시작하여 2020년 12월에 아연도금철선등의 생산을 완전히 중단하였다. 따라서 이 사건 6개 사 모두가 아연도금철선등의 생산을 정상적으로 진행한 2018년을 기준으로 피심인들의 국내 판매량을 기재하였다.

25 그리고 ②아연도금강선의 국내 판매량은 한국선재(***톤), 진흥철강(***톤), 청우제강(***톤) 등 3개 사[26], ③열도선의 경우 대아선재(***톤), 청우제강(***톤), 진흥철강(***톤), 한국선재(***톤), 한일스틸(***톤) 등 5개 사, ④열처리선의 경우 청우제강(***톤), 한국선재(***톤), 대아선재(***톤) 등 3개 사 순이다.

<표 7> 2018년 아연도금철선등의 국내 판매현황

(단위: 톤, %)

구분		한국 선재	대아 선재	청우 제강	한일 스틸	진흥 스틸	진흥 철강	합계
아연도금 철선	판매량							
	비율							
아연도금 강선	판매량							
	비율							
열도선	판매량							
	비율							
열처리선	판매량							
	비율							

* 출처: 소갑 제4호증[피심인들 제출자료(재구성), 746쪽]

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 인정사실

가) 합의개요 및 배경

26) 아연도금강선을 생산하는 사업자는 한국선재, 청우제강, 한일스틸, 진흥철강 등 4개 사이다. 한일스틸의 경우 열도선에 아연도금강선의 판매량이 포함되어있다.

26 2016년경부터 중국 등에서 저가의 아연도금철선[27] 제품이 국내로 유입됨에 따라 피심인들[28]의 국내 아연도금철선 시장점유율이 점차 낮아졌다. 이러한 상황에 직면하자 피심인들은 중국산 아연도금철선에 대하여 공동으로 대응[29]하면서 시장 상황에 대한 정보를 공유하기 시작하였다.

27 특히 중국산 제품으로 인해 낮아진 시장가격을 다시 올리기 위해서는 원재료 가격 인상이 있을 때 아연도금철선등의 가격도 같이 올리는 것이 거래처들의 반발을 최소화하고 각 사의 수익성을 확보할 수 있는 방법이라는 공감대가 형성되었다.

28 이와 같은 배경하에 피심인들은 원재료 가격의 인상 시점에 맞춰 아연도금철선등의 가격을 공동으로 인상하거나 원재료 가격 변동이 없는 경우 기존 가격을 유지하는 방법으로 이 사건 공동행위를 시작하게 되었다.

29 이 같은 사실은 아래 <표 8> 내지 <표 10>에서 보는 바와 같이 한일스틸 오○○, 진흥스틸 정○○ 및 청우제강 이○○ 등의 진술을 통해 확인된다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 8> 한일스틸 오○○ 진술조서 발췌('24. 12. 03.)

문) 선우회 실무자 모임은 어떻게 시작되었고, 어떤 역할을 하였는가요? 답) (…상략) 당시 아연도금철선 중국산 수입품 덤핑 관련 관세부과 이슈도 있어서 실무자들 간 공동대응도 필요한 상황이 있었던 것으로 기억합니다. 그리고 선재 등 원자재 인상과 관련하여 판매단가 인상 필요성에 대해 대표자 모임에서 논의된 사항이 있으면, 실무자 모임에서 이를 공유하고 구체적인 방안을 마련해 시행하기도 한 것으로 기억합니다.

* 출처: 소갑 제7호증(792쪽)

27) 위 <표 5>에서 살펴본 바와 같이 이 사건 기간 동안에는 중국 등에서 아연도금철선만 수입되었다.
28) 이 사건 6개 사 중 한일스틸과 청우제강의 경우 나머지 4개 사와 이 사건 합의 참여 기간이 상이하다. 다만, 각 기간 동안 합의에 참여한 피심인들을 각각 따로 구분하지 않고 '피심인들'이라 지칭한다.
29) 피심인 한국선재, 대아선재, 한일스틸, 진흥철강 등 4개 사는 2017. 6. 26. 산업부 소속 무역위원회에 중국산 아연도금철선에 대해 덤핑방지 관세부과를 요청하는 신청서를 제출하였고, 2018. 5. 1. 무역위원회는 중국산 아연도금철선에 대하여 5년간(2018년 8월~2023년 8월) 8.6%의 관세를 부과하기로 최종 결정하였다.

<표 9> 진흥스틸 정○○ 진술조서 발췌('23. 7. 12.)

문) '선우회'는 어떤 모임인지에 대해 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 선재업체의 동향이나 회사 간 정보교환 등을 위한 모임입니다. 선제업계 실무자들끼리 모임을 주로 가졌는데, 2016년경 중국의 덤핑 제소와 관련 이슈가 있어서 그때부터 본격적으로 자주 만났던 것으로 기억합니다.

* 출처: 소갑 제8호증(801쪽)

<표 10> 청우제강 이○○ 진술조서 발췌('24. 10. 2.)

문) 이 사건 조사 과정에서 대아선재 진○○의 휴대폰에서 수집된 아래 문자메시지 내용에 대하여 설명해 주기 바랍니다. 답) (…상략) 이후 2017년 8월경 모임부터 참석한 이유는 당시 중국산 아연도금철선 덤핑문제와 관련해서 논의가 있으니 참석해 달라는 부탁을 받아 그때부터 어쩔 수 없이 참석했던 것으로 기억합니다.

* 출처: 소갑 제9호증(826쪽)

나) 회합 현황

(1) 회합 개요

30 이 사건 회합은 선우회 모임을 통해 이루어졌다. 선우회 모임은 아래 <그림 5>와 같이 대표자 모임과 실무자 모임으로 구분된다. 선우회 대표자 모임은 친목도모, 업계 시장정보 공유 등을 위해 2010년 4월 26일[30]부터 2019년 7월 22일[31]까지 개최되었고 한국선재, 대아선재, 한일스틸, 진흥스틸 등 4개 사 대표이사가 참석하였다.

30) 2010년 4월부터 2016년 12월 이전까지 기간에는 이 사건 합의와 관련된 증거자료 등이 확인되지 않는다.

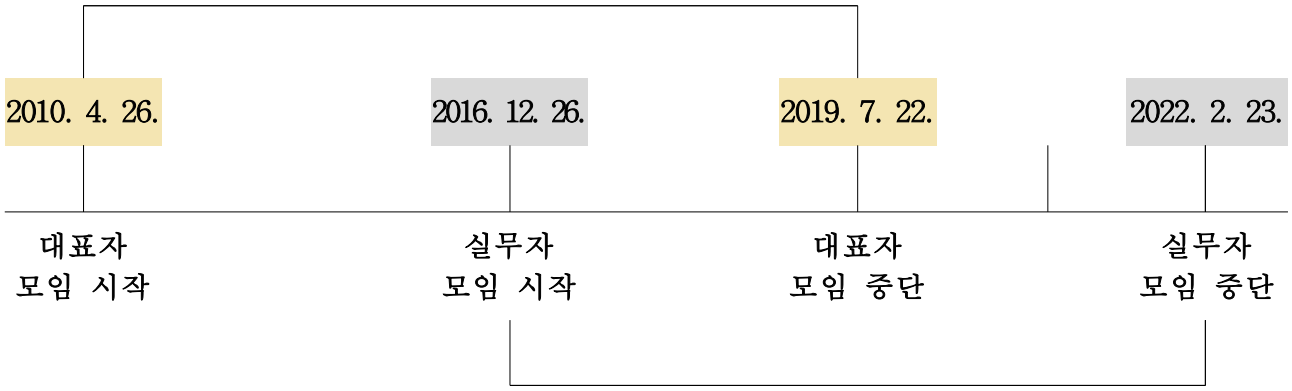
31) 선우회 대표자 모임은 대아선재 진○○ 사장의 건강상 문제, 한일스틸이 아연도금철선등의 생산 중단(2019. 6. 30.)함에 따라 2019년 7월에 중단된 것으로 확인된다.

※ 한국선재 이○○의 관련 진술 내용(발췌)

구분	진술 내용(발췌)	비고
한국선재 이○○	2018년 말경 대아선재 진○○ 대표가 *** 등 투병문제로 참석이 어려운 상황이 생기게 되고, 2019년에는 한일스틸 오○○ 대표도 아연도금철선 등의 영업을 중단하는 상황이 생기게 되어 대표자 모임이 2019년 6~7월경에 중단되었는데, 이때부터는 실무자 모임만 개최되게 되었습니다.	소갑 제5호증 (752쪽)

31 선우회 실무자 모임은 2016년 12월경 선우회 대표자 모임에서 아연도금철선 등의 가격을 공동으로 결정하기로 합의한 뒤 각 사의 실무자들을 통해 합의사항을 실행하기 위해 구성되었다. 선우회 실무자 모임은 2016년 12월 26일부터 2022년 2월 23일까지 개최[32]되었고 이 사건 6개 사 소속 영업 임·직원이 참석하였다.

<그림 5> <선우회 대표자·실무자 모임 시기>



32 선우회 대표자·실무자 모임의 참석자, 참석 기간 등은 아래 <표 11>과 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

32) 피심인들은 2022. 2. 23.까지 선우회 실무자 모임을 가졌다. 다만, '10개 경강선 등 제조·판매사의 부당한 공동행위에 대한 건'(공정거래위원회 2023. 11. 10. 의결 제2023-178호)의 2022. 2. 24. 현장조사로 인하여 이후 이 사건과 관련된 선우회 실무자 모임은 중단된 것으로 확인된다.

<표 11> 선우회 대표자·실무자 모임 참석자 현황

모임	연번	피심인명	직책	이름	참석 기간[33]	비고
대표자	1	한국선재		이○○	2010. 4. 26. ~ 2019. 7. 22.	
	2	대아선재		진○○[34]	2010. 4. 26. ~ 2018년 말경	
	3	한일스틸		오○○	2010. 4. 26. ~ 2019. 7. 22.	
	4	진흥스틸[35]		박○○[36]	2010. 4. 26. ~ 2019. 7. 22.	
실무자	1	한국선재		장○○	2016. 12. 26. ~ 2022. 2. 23.	
	2	대아선재		진○○[37]	2016. 12. 26. ~ 2022. 2. 4.	
	3	한일스틸		김○○[38]	2016. 12. 26. ~ 2019. 9. 9.	
	4	청우제강		이○○	2017. 8. 29. ~ 2019. 11. 8.	
	5	청우제강		김○○	2021. 3. 2. ~ 2021. 12. 2.	
	6	진흥스틸		정○○	2016. 12. 26. ~ 2022. 2. 23.	
	7	진흥스틸		김○○	2016. 12. 26. ~ 2019. 1. 3.	
	8	진흥철강		고○○	2016. 12. 26. ~ 2022. 2. 23.	

(2) 선우회 대표자 모임 현황

33 한국선재, 대아선재, 한일스틸, 진흥스틸 등 4개 사의 대표자들(이하 ‘선우회

33) 관련 자료 소실 등의 관계로 참석 기간을 특정하기 곤란한 참석자는 피심인들의 진술조서, 제출자료 등을 토대로 참석기간을 확인하였다.

34) 대아선재의 대표이사는 진○○이며 진○○과 친족관계인 것으로 확인된다. 진○○은 2010년경부터 2019년 12월까지는 대아선재의 **로 재직하였고, 이후 대아선재를 퇴직하기 이전(’25. 1. 31.)까지 **을 역임한 것으로 확인된다. 한편, 대아선재 진○○ 건강상의 이유로 진술조사 등에 임하기 불가능한 상황으로 이 사건 관련 사실관계 확인은 피심인의 대리인이 작성한 의견서로 갈음하였다.

35) 현재 진흥스틸 대표이사는 조○○이다. 조○○는 선우회 대표자 모임에 2018년 9월 이후 1회 참석한 것으로 확인된다.

36) 진흥스틸 박○○은 2018. 9. 6.자로 **를 사임하였으나, 진흥스틸(박○○) 및 진흥철강(박○○) 소유자들과 친인척관계이며, 진흥철강의 **로 등재되어있다. 이에 따라 **을 사임한 이후에도 선우회 대표자 모임에 참석한 것으로 확인된다.

37) 대아선재 진○○이 2018년 이후부터 실질적으로 대아선재의 **을 총괄하고 있는 것으로 확인된다.

※ 대아선재 진○○의 관련 진술 내용(발췌)

구분	진술 내용(발췌)	비고
대아선재 진○○	현재 기준 당사의 대표이사(회장)는 진○○, 사장은 진○○이나 두 분 모두 2018년 전후에 건강에 이상이 생겨서 그때부터는 제가 사실상 당사의 경영을 책임지고 있으며, 진○○ 대표이사나 진○○ 사장은 직함만 있는 상황으로 회사 경영에 관여하지 않고 있습니다.	소갑 제6호증 (769쪽)

38) 前한일스틸 김○○은 2019년 10월에 한국선재로 이직하여 현재 한국선재의 선재 **으로 재직하고 있다. 다만, 김○○은 한국선재 이직 이후에는 선우회 실무자 모임에 참여하지 않은 것으로 확인된다.

대표자들'이라 한다)은 2010년 4월부터 업계 동향 등을 공유하고 친목을 도모하기 위해서 월 1회 모임을 가지기 시작하였다.

34 그러던 중 2016년 12월부터 중국산 아연도금철선에 대해 공동으로 대응[39]하기 시작하면서 원재료 인상이 있을 경우 선우회 대표자 모임을 통해 아연도금철선 등의 가격 인상 필요성에 대해서 논의하였다. 선우회 대표자들은 2010년 4월 26일부터 2019년 7월 22일까지 총 42차례 만남을 가진 것으로 확인된다.

35 이와 같은 사실은 아래 <표 12> 내지 <표 16>에서 보는 바와 같이 선우회 대표자 모임 내역, 선우회 대표자들의 진술을 통해서 확인된다.

<표 12> 선우회 대표자 모임 내역

연번	일자	상호명	소재지	증빙자료
1	2010. 4. 26.		부산 사상구 감전동	한국선재 회계전표
…	…		…	…
15	2016. 12. 1.		부산 사상구 엄궁동	한국선재 법인카드 영수증
16	2016. 12. 21.		부산 사상구 엄궁동	한일스틸 법인카드 영수증
…	…		…	…
22	2017. 8. 20.		부산 사상구 엄궁동	한국선재 이○○ 캘린더
…	…		…	…
33	2018. 8. 20.		부산 사상구 엄궁동	한국선재 이○○ 캘린더, 한국선재 법인카드 영수증
37	2019. 1. 21.		부산 사상구 엄궁동	대아선재 진○○ 문자

39) 중국산 아연도금철선의 덤핑에 덤핑방지 관세부과를 신청한 사업자는 선우회 대표자 모임의 참여자 **이 아닌**이 신청한 것으로 확인된다. 다만, **과 **의 소유주가 형제 관계인 점을 고려할 때, **이 **을 대표해서 중국산 덤핑방지 관세부과를 신청한 것으로 파악된다.

※ 한국선재 이○○의 관련 진술 내용(발췌)

구분	진술 내용(발췌)	비고
한국선재 이○○	진흥스틸과 진흥철강은 형제들이 소유주(오너)로서 운영(진흥스틸은 형, 진흥철강은 동생)하는 회사로 계열관계가 있는 회사라고 업계에서는 모두 알고 있습니다. 그리고 진흥스틸과 진흥철강 모두 아연도금철선을 취급하는 회사였습니다. 선우회 대표자 모임에 진흥철강 박○○ 대표가 참석한 적은 없으나, 당시 진흥스틸 대표인 박○○이 모임에서 논의된 사항은 진흥철강에도 얘기하겠다는 말을 한 적도 있는 것으로 기억합니다. 그래서 진흥스틸 대표 박○○이 진흥철강을 대표해서도 참석한 것으로 알고 있습니다.	소갑 제5호증 (752쪽)

연번	일자	상호명	소재지	증빙자료
38	2019. 2. 18.		부산 사상구 엄궁동	한국 이○○-장○○ 카카오톡
39	2019. 4. 22.		부산 사상구 엄궁동	한국선재 법인카드 영수증, 한국선재 이○○ 캘린더, 이○○-장○○ 카카오톡
40	2019. 5. 27.		부산 사상구 엄궁동	한국선재 이○○ 캘린더, 이○○-장○○ 카카오톡
41	2019. 6. 24.		부산 사상구 엄궁동	한국선재 이○○ 캘린더, 한국 이○○-장○○ 카카오톡
42	2019. 7. 22.		부산 사상구 엄궁동	한국선재 이○○ 캘린더

* 출처: 소갑 제17호증(949쪽) 및 제18호증(1017쪽)

<표 13> 한국선재 이○○ 진술조서 발췌(23.07.11.)

문) '선우회' 대표자 모임의 개최 시기 및 참석자, 해당 모임에서 논의 및 합의한 내용 등에 대해서 말씀해 주시기 바랍니다. 답) 선우회는 과거 제가 당사에 입사할 당시부터 선재 관련 업체 대표자들이 친목 도모 등을 목적으로 만나는 모임으로 알고 있습니다. 2010년 당시 당사 회장님(이명호)이 참석하였는데, 아연도금철선 제조업체뿐만 아니라 못 제조업체 등까지 포함해 10개 업체가 참여한 것으로 압니다. 그러던 중 아연도금철선 제조·판매사업자들끼리의 판매단가 협의 등의 필요성이 있어 2010년경부터 아연도금철선 제조업체인 한국선재, 대아선재, 진흥스틸 및 진흥철강[40], 한일스틸의 대표자 모임을 따로 하였습니다. 2010년경부터 시작된 대표자 모임은 주로 매달 월요일 점심식사를 겸해서 모임을 가졌는데, 식사비용은 돌아가면서 부담하기로 하였으며, 당사는 제가 보유한 법인카드로 결제하였습니다, 대표자 모임의 사업자별 주요 참석자는 한국선재에서는 제가, 대아선재는 진○○ **, 한일스틸은 오○○ **, 진흥스틸 및 진흥철강은 박○○ **(진흥스틸 **)입니다.

* 출처: 소갑 제5호증(752쪽)

<표 14> 한일스틸 오○○ 진술조서 발췌('24. 12. 3.)

문) 선우회 대표자 모임의 개최 경위, 참석자 및 논의 내용 등에 대하여 설명해 주기 바랍니다. 답) 대표자 모임이 시작된 시기가 아주 오래전이고 해서 구체적으로 해당 모임이 시작된 시점이나 개최 경위는 자세하게 기억나지 않습니다. 처음에는 친목도모 차원에서 모임을 가졌던 것으로 기억합니다. 해당 모임 주요 참석자는 앞서 말씀드린 것처럼 한일스틸 저, 한국선재는 이○○, 대아선재는 진○○, 진흥스틸은 박○○인데, 진흥스틸과 진흥철강은 형제들이 운영하는 회사이다 보니 박○○이 두 회사에서 모두 대표해서 참석한 것으로 알고 있습니다.

* 출처: 소갑 제7호증(792쪽)

40) 위 각주 38)에서 살펴본 바와 같이 이 사건 대표자들은 진흥스틸 박○○이 진흥철강도 대표해서 모임에 참석한 것으로 인식하였다. 다만, 실제로는 선우회 대표자 모임에는 한국선재 이○○, 대아선재 진○○, 한일스틸 오○○, 진흥스틸 박○○ 등 4명만 참여한 것으로 확인된다.

<표 15> 대아선재 진○○ 의견서 발췌('24. 11. 15.)

(2010.경 ~ 2016. 말 시기) 한편, 못 생산업체를 포함한 모임과는 별개로 선재 생산 업체인 한국선재, 대아선재와 한일스틸, 진흥스틸의 대표들만이 참여한 모임(이하 "선우회 대표자 모임")도 있었습니다. 정확한 시점과 참석 횟수를 기억하긴 어려우나 진술인은 선우회 대표자 모임에 참석한 바 있습니다. (2016. 말 ~ 2018. 하반기 시기) 각 사 대표가 참석하였고, "박○○"은 진흥스틸과 진흥철강 모두를 대표하여 참석했던 것으로 기억합니다. (2016. 말 ~ 2018. 하반기 시기) 이 시기에도 (워낙 오래 전이라) 정확한 횟수와 시기를 특정하기는 어려우나 선우회 대표자 모임에 참석했던 기억이 있습니다.

* 출처: 소갑 제10호증(839쪽)

<표 16> 진흥스틸 박○○ 진술조서 발췌('24. 12. 2.)

문) 이 사건 조사 과정에서 6개 아연도금철선 등 제조·판매사업자들이 대표자 모임(이하 '선우회 대표자 모임')과 실무자 모임(이하 '선우회 실무자 모임')을 가져온 것으로 확인되는데, 진술인도 알고 있는가요? 답) 선우회 대표자 모임은 한국선재 이○○, 대아선재 진○○, 한일스틸 오○○, 진흥스틸 저 이렇게 4개 사업자가 친목차원에서 매월 점심을 같이 먹었던 모임이었습니다. 정확히 언제부터 그 모임이 시작되었는지는 잘 기억나지 않는데, 저는 2018년 9월 진흥스틸에서 퇴사한 이후에도 친목 차원에서 해당 모임에 몇 번 더 참석한 것으로 기억하며, 당시 진○○ 대표의 건강 문제나 오○○ 대표의 사업 중단 문제 때문에 2019년 7월경을 전후로 그 모임은 없어졌던 것으로 기억합니다.

* 출처: 소갑 제11호증(842쪽)

36 그리고 피심인들이 선우회 대표자 모임을 2019년까지 진행한 사실은 아래 <표 17>에서 보는 바와 같이 대아선재 진○○ 휴대폰 문자, 한국선재 이○○과 장○○ 간에 카카오톡(또는 '카톡'이라 함) 대화내역을 통해서도 확인할 수 있다.

<표 17> 선우회 대표자 모임 관련 문자·카카오톡 내역

연번	일자	장소	내용[41]
1	2019-01-21	외식일번가 서부산	<'19. 1. 15. 대아선재 진○○ 문자> "선우회 점심 1월 21일 12:00 외식일번가"
2	2019-02-18	외식일번가 서부산	<'19. 2. 16. 한국선재 이○○-장○○ 카카오톡> "장이사 18일 월요일 12시에 선재업체들 모임인데 내가 출장이라 외식1번가 가서 식사하고 간단히 얘기나누기 바란다. 대아도 진상무가 대신 나올거 같다" <'19. 2. 18. 한국선재 이○○-장○○ 카카오톡> "선우회 모임에 있었던 대화 내용 간략히 보고드립니다. (참석자: 오대표, 진상무, 장이사, 박○○전무 이상 4명)"

연번	일자	장소	내용[41]
			"3월 선우회 모임은 3/18(월)로 잡혔습니다."
3	2019-04-22	외식일번가 서부산	<'19. 4. 22. 한국선재 이○○-장○○ 카카오톡> "선재업체 오찬모임이라 오후 3시경에 의견 알려드리겠습니다"
4	2019-05-27	외식일번가 서부산	<'19. 5. 27. 한국선재 이○○-장○○ 카카오톡> "오늘 선우회 모임에서는 도금철선 및 열도선 단가인상건 관련해 의견을 모았으며, 6/1부터 적용키로 했습니다.", "다음 모임은 6/24(월) 예정되어 있습니다."
5	2019-06-24	외식일번가 서부산	<'19. 6. 19. 한국선재 이○○-장○○ 카카오톡> "장이사 미안한데 다음주 월요일 24일 외식일번가 모임에 한번더 참석 부탁한다. 내가 일정이 겹쳐서 그렇다" <'19. 6. 24. 한국선재 이○○-장○○ 카카오톡> "선우회 모임에서 특별한 내용은 없었습니다. 한일스틸 오대표님이 다음달에는 모임에 참석 못할 거라는 말을 계속 반복해서 말씀을 하셨으나 당장 접지는 않을 듯 합니다."

* 출처: 소갑 제17호증(949쪽) 및 소갑 제18호증[(재구성), 1017쪽]

(3) 선우회 실무자 모임 현황

37 2016년 12월 선우회 대표자 모임의 각 사 대표이사들은 아연도금철선등의 가격을 공동으로 인상 또는 유지하기로 합의한 내용을 실행하기 위해서는 실무자들의 참여가 필요하다고 판단하였다.

38 선우회 대표자들은 각 사의 영업 실무자들에게 모임을 갖도록 지시하였고 이에 따라 영업 실무자들은 선우회 실무자 모임을 구성하였다. 선우회 실무자들은 2016년 12월 26일부터 2022년 2월 23일까지 총 27차례 만남을 가진 것으로 확인된다.

39 이와 같은 사실은 아래 <표 18> 내지 <표 24>에서 보는 바와 같이 피심인들의 법인카드 내역, 모임 관련 문자·카카오톡 대화 내용, 피심인들 소속 임·직원들의 진술조서 등을 통해서 확인된다.

<표 삽입을 위한 여백>

41) 한국선재 이○○ 및 대아선재 진○○이 선우회 대표자 모임에 참석이 어려울 경우 한국선재 장○○과 대아선재 진○○이 선우회 대표자 모임에 대신 참석한 것으로 확인된다.

<표 18> 선우회 실무자 모임 현황

○: 존재, -: 부존재, △: 타사 대신 결제

연번	일자	장소[42]	법인카드 내역[43]						모임 관련 문자·카카오톡 대화 내용
			한국	대아	청우	한일	진흥(S)	진흥	
1	2016-12-26		○	-	-	○	○	-	<'16. 12. 26. 대아선재 진○○ 문자 > "일시: 2016년 12월 26일(월요일) 12시 장소: 동경회초밥"
2	2017-08-29		○	-	○	-	-	○	-
3	2017-11-27		○	-	-	○	○	○	-
4	2018-01-05		○	○	○	○	○	○	-
5	2018-05-23		○	○	-	○	△	○	-
6	2018-08-24		○	○	○	○	○	△	<'18. 8. 24. 한국선재 카톡 단체방> "9월달 아연도금철선 단가 인상 확실시 됩니다. 오늘 동종업계 모임에서 결정될 예정이며 이번달에 최대한 판매합시다."
7	2018-09-11		○	○	○	○	○	○	<'18. 9. 11. 한국선재 카톡 단체방> "그래 가능하다. 연강업체 영업임원 모임이 오늘 12시에 있는데 그 전까지는 가능함."
8	2018-10-23		○	○	○	△	○	○	-
9	2018-11-19		○	○	△	○	○	○	-
10	2019-01-03		○	○	△	○	○	○	<'19. 1. 2. 대아선재 진○○ 문자> "내일 1월3일 긴급회의를 하고져…. 얼굴봅시다 12시 미조리 초밥에서…"
11	2019-05-24		○	○	○	○	○	○	<'19. 5. 23. 한국선재 카톡 단체방> "내일 동업계모임이 있으니 결정나면 알려주께"
12	2019-06-24		○	-	△	△	△	△	<'19. 6. 25. 한국선재 카톡 단체방> "어제 동업계모임결과 6월부터 적용키로한 단가인상은 **원에서 **원으로 조정키로 했습니다."
13	2019-09-09		○	○	○	△	○	△	-
14	2019-10-07		○	○	○	-	△	○	<'19. 10. 7. 한국선재 카톡 단체방> "오늘 점심에 동업계모임이 있는데 식당 예약 부탁한다. 장소: 쾌법동 미조리 초밥 시간: 12시 인원: 6명
15	2019-11-08		○	○	○	-	○	△	<'19. 11. 8. 한국선재 카톡 단체방> "오늘 동업계 미팅 결과 도금철선 업체들 수주가 많은 것 같았습니다."
16	2020-05-08		○	○	-	-	-	-	<'20. 5. 7. 한국 장○○-진흥 고○○ 카톡> "내일 선우회 점심 식사장소 알려드립니다. 일자: 5/8(금) 12시 장소: 사상 미조리초밥"

연번	일자	장소[42]	법인카드 내역[43]						모임 관련 문자·카카오톡 대화 내용
			한국	대아	청우	한일	진흥(S)	진흥	
17	2020-10-19		○	○	-	-	○	○	-
18	2021-01-25		○	○	-	-	△	○	<'21. 1. 19. 한국 장○○-진흥 고○○ 등 카톡> "선우회 모임 공지드립니다. 모임일자: 1/25(월) 12시 모임장소: 미조리초밥"
19	2021-02-18		○	-	-	-	-	-	-
20	2021-03-02		○	○	○	-	○	-	<'21. 2. 23. 한국 장○○-진흥 고○○ 등 카톡> "선우회 모임 시간변경되어 다시 공지드립니다. 모임일시 3/2(화) 12시 모임장소 화명동 웅천집"
21	2021-03-24		○	-	-	-	△	△	<'21. 3. 18. 한국 장○○-진흥 고○○ 등 카톡> "선우회 모임 공지드립니다. 일시: 3/24(수) 오후5시 장소: 화명동 육덕돼지"
22	2021-05-04		○	○	○	-	○	○	<'21. 4. 30. 한국 장○○-진흥 고○○ 등 카톡> "선우회 모임 공지드립니다. 일시: 5/4(화) 11시 30분 장소: 화명동 웅천집"
23	2021-05-18		○	○	○	-	-	-	<'21. 5. 17. 한국 장○○-진흥 고○○ 등 카톡> "내일 선우회 모임을 기존 11시 30분에서 11시로 변경코자 합니다. 장소는 변함없습니다."
24	2021-06-01		○	○	○	-	○	△	<'21. 5. 28. 한국 장○○-진흥 고○○ 등 카톡> "선우회 모임을 6/1일(화) 11시 30분으로 변경코자 합니다."
25	2021-06-25		○	○	-	-	○	-	<'21. 6. 1. 한국 장○○-진흥 고○○ 등 카톡> "선우회 모임을 6/25일(금) 11시30분 시행코자 합니다. 장소는 변함없습니다." <'21. 6. 24. 한국 장○○-진흥 고○○ 등 카톡> "내일 선우회 모임이 예정되어 있으니 잊지 마시고 참석바랍니다. 시간: 11시 30분 장소: 화명동 웅천집"
26	2021-12-02		○	△	△	-	△	△	<'21. 11. 30. 한국 장○○-진흥 고○○ 등 카톡> "선우회모임 공지드립니다. 일시: 12/2(목) 오후 5시 30분 장소: 화명동 사랑도횟집"
27	2022-02-23		○	○	-	-	○	○	<'22. 2. 21. 한국 장○○ -대아 진○○ 등 카톡> "선우회모임 공지드립니다. 일자: 2/23(수) 11시30분 장소: 금정산성마을 '금성'"

* 출처: 소갑 제17호증[(재구성), 949쪽] 및 제18호증[(재구성), 1017쪽]

42) 피심인들은 주로 점심시간을 이용하여 부산시 소재 **, **, ** ** 등에서 모임을 가진 것으로 확인된다. 한편, 연번 21번 및 25번은 기존에 정한 모임장소를 당일에 다른 장소로 변경한 것으로 파악된다.

※ 대아선재 진○○의 관련 진술 내용(발췌)

<표 19> 한국선재 이○○ 진술조서 발췌('24. 12. 4.)

문) '선우회' 모임을 통해 아연도금철선 등의 가격을 합의하고, 이를 실행한 방식을 구체적으로 설명해 주기 바랍니다. 답) (…상략) 그러다가 대표자 모임에서 논의한 단가인상이 실제 시행되지 않는 경우도 있고, 이를 실무자들을 통해 챙길 필요가 있다는 점을 대표자 모임에서 공감하여 실무자 모임을 가지는 게 좋겠다는 얘기가 대표자 모임에서 논의되어 2016년 말경부터 실무자 모임을 시작하도록 한 것으로 기억합니다.

* 출처: 소갑 제5호증(752쪽)

<표 20> 한국선재 장○○ 진술조서 발췌('23. 7. 11.)

문) '선우회'에 대해 간단히 설명해주시기 바랍니다. 답) (…상략) 실무자 모임은 2016년 말부터 시작하게 되면서 당사에서는 제가 참석하게 되었으며, 사업자별 주요 참석자는 한국선재에서는 제가, 대아선재에서는 진○○ **, 진흥철강은 고○○ **, 진흥스틸은 정○○ ** 및 김○○ **, 한일스틸은 김○○ **, 청우제강은 이○○ ** 및 김○○ **입니다. 다만, 청우제강의 경우 2016년 말부터 참석한 것은 아니고, 정확한 시기는 잘 모르지만 2017년경부터 참석한 것으로 기억합니다. 실무자 모임은 주로 점심식사를 겸해서 가지게 되었는데, 식사비용은 각자 계산하여 당사의 경우 법인카드로 결제하였습니다.

* 출처: 소갑 제15호증(916쪽)

다) 합의 개요

40 피심인들은 2016년 12월부터 2022년 2월까지 기간동안 선우회 대표자 모임[44] 및 실무자 모임을 통해 10회에 걸쳐 아연도금철선등 제품의 판매가격 인상 폭과 인상 시기 등을 공동으로 결정하기로 합의하고 이를 실행하였다[45].

구분	진술 내용(발췌)	비고
대아선재 진○○	주로 실무자 모임은 **(사상구 괘법동), **(사상구 괘법동), **(북구 화명동)에서 만났습니다.(이하 생략)	제6호증 (769쪽)

43) 선우회 실무자 모임에서 피심인들은 타사의 식사비를 대신 결제해 준 경우가 있는 것으로 확인된다.
※ 진흥스틸 정○○의 관련 진술 내용(발췌)

구분	진술 내용(발췌)	비고
진흥스틸 정○○	누락된 경우는 진흥철강 고○○ 부장이 제 식대를 대신 내주거나, 전체 식대를 다른 참석자(제 기억에 한국선재 장○○ 이사나 대아선재 진○○ 부사장 정도가 기억남)가 결제한 경우가 있기 때문이며, 저도 진흥철강 고○○ 부장의 식대를 제가 대신 결제한 기억도 있습니다. 진흥스틸과 진흥철강은 계열사 관계이다 보니 서로 식비를 결제해 준 경우가 있었습니다.	소갑 제8호증 (801쪽)

44) 대표자 모임은 2016년 12월 이전부터 진행되어 왔으나 2016년 12월 이전의 모임에서는 이 사건 합의와 관련된 증거자료 등이 확인되지 않는다.
45) 대표자 모임(이하 '선우회 대표자 모임'이라 한다)에는 한국선재, 대아선재, 한일스틸, 진흥스틸 등 4

41 구체적으로 먼저 피심인들은 지속적으로 선우회 대표자 모임을 가지는 과정에서 2016년 12월 이전에, 앞으로 포스코로부터 공급받는 원재료의 가격이 인상되면 이를 반영하여 아연도금철선등 제품의 판매가격을 공동으로 인상하거나 원재료 가격이 상승 등 사정이 없는 경우 기존 가격을 유지하기로 합의하였다.

42 이어서 이 같은 기본합의에 따라 2016년 12월부터 2022년 2월까지 기간동안 아래 <표 21>과 같이 총 10회[46]에 걸쳐 선우회 대표자 모임 및 실무자 모임에서 아연도금철선등 제품의 판매가격 인상 폭과 인상 시기 등을 공동으로 결정하고 합의 내용을 실행하였다.

<표 21> 이 사건 합의 개요

연번	모임	일자	장소	참여사	적용시기	주요 논의 사항
①	대표자	'16. 12. 21.		한국선재	2017. 1월	• 아연도금철선: **원 인상 • 아연도금강선: **원 인상 • 열도선: **원 인상 • 열처리선: **원 인상
				대아선재		
				한일스틸		
				진흥스틸		
	실무	'16. 12. 26.		한국선재		
				대아선재		

개 사 대표자들이 참여하였고, 실무자 모임(이하 '선우회 실무자 모임'이라 한다)은 이 사건 6개 사 소속 영업 임·직원들이 참여하였다. 한편, 한일스틸은 아연도금철선등의 생산을 중단할 것을 계획함에 따라 선우회 대표자 모임은 2019년 7월경까지, 선우회 실무자 모임에는 2017. 9월경까지 참석하였고, 청우제강의 경우 2017. 8. 29.부터 선우회 실무자 모임에 참여하였다.

46) 피심인들은 이 사건 기간동안 선우회 대표자·실무자 모임을 수십 차례 가진 것으로 확인된다. 다만 일부 피심인들은 이 사건 아연도금철선등의 가격 인상에 대한 합의는 모두 인정하면서도 그 구체적인 합의 시기는 특정하기 어렵다고 진술하고 있다. 그러나 한국선재 이○○, 장○○ 및 대아선재 진○○ 등이 위 10차례 선우회 모임일 이후에 아연도금철선등의 가격 인상이 이루어졌다고 인정한 점, 위 <표 21>의 모임 이후에 피심인들이 아연도금철선등의 가격을 인상한 점 등을 고려하면 10차례 모임에서 아연도금철선등의 가격 인상을 합의한 것으로 판단된다.

※ 피심인들 소속 임·직원들 관련 진술 내용(발췌)

구분	진술 내용(발췌)	비고
한국선재 이○○	대표자 모임이 있었던 날에 제가 모두 참석하였을 것으로 생각되며, 해당 일에 구체적으로 합의 된 내용이나 그 과정이 지금 당장 기억나지는 않지만, 위 내용이 실무자 모임에 참석한 직원들을 통해 확인하신 내용이라면, 위 인상 건이 모두 선우회 모임을 통해 합의 및 실행되었다는 점은 인정합니다.	소갑 제5호증 (752쪽)
대아선재 진○○	대부분 각 인상일 직전에 개최된 선우회 실무자 모임을 통해 단가 인상을 합의한 것으로 기억하니까(…이하생략)	소갑 제6호증 (769쪽)

연번	모임	일자	장소	참여사	적용시기	주요 논의 사항
	자			한일스틸 진흥스틸 진흥철강		
②	대표자	’17. 8. 28.		한국선재 대아선재 한일스틸 진흥스틸	2017. 9월	• 아연도금철선: **원 인상 • 아연도금강선: **원 인상 • 열도선: **원 인상
	실무자	’17. 8. 29.		한국선재 대아선재 청우제강 한일스틸 진흥스틸 진흥철강		
③	대표자	’18. 8. 20.		한국선재 대아선재 한일스틸 진흥스틸	2018. 9월	• 아연도금철선: **원 인상 • 아연도금강선: **원 인상 • 열도선: **원 인상 • 열처리선: **원 인상
	실무자	’18. 8. 24.		한국선재 대아선재 청우제강 한일스틸 진흥스틸 진흥철강		
④	대표자	’19. 5. 27.		한국선재 대아선재 한일스틸 진흥스틸	2019. 6월	• 아연도금철선: **원 인상 • 아연도금강선: **원 인상 • 열도선: **원 인상
	실무자	’19. 5. 24.		한국선재 대아선재 청우제강 한일스틸 진흥스틸 진흥철강		
⑤	실무자	’20. 10. 19.[47]		한국선재 대아선재 청우제강 진흥스틸 진흥철강	2020. 12월	• 아연도금철선: **원 인상 • 아연도금강선: **원 인상 • 열도선: **원 인상
⑥	실	’21. 1. 25.		한국선재	2021. 2월	• 아연도금철선: 150원 인상

연번	모임	일자	장소	참여사	적용시기	주요 논의 사항
	무자			대아선재 청우제강 진흥스틸 진흥철강		• 아연도금강선: **원 인상 • 열도선: **원 인상 • 열처리선: **원 인상
⑦	실무자	’21. 3. 24.		한국선재 대아선재 청우제강 진흥스틸 진흥철강	2021. 4월	• 아연도금철선: **원 인상 • 아연도금강선: **원 인상 • 열도선: **원 인상
⑧	실무자	’21. 5. 4.		한국선재 대아선재 청우제강 진흥스틸 진흥철강	2021. 5월	• 아연도금철선: **원 인상 • 아연도금강선: **원 인상 • 열도선: **원 인상
⑨	실무자	’21. 5. 18.		한국선재 대아선재 청우제강 진흥스틸 진흥철강	2021. 6월	• 아연도금철선(2종): **원 인상 • 아연도금철선(3종~5종): **원 인상 • 열처리선: **원 인상
⑩	실무자	’21. 6. 1. ’21. 6. 25.		한국선재 대아선재 청우제강 진흥스틸 진흥철강	2021. 7월	• 아연도금강선: **원 인상 • 열도선: **원 인상 • 열처리선: **원 인상

2) 합의 및 실행

가) 기본 합의

43 피심인 한국선재, 대아선재, 한일스틸, 진흥스틸 등의 대표자는 2010년 4월경부터 정기적으로 선우회 대표자 모임을 진행하였다. 그 과정에서 2016년 12월 26일 이전[48]에 포스코에서 공급받는 연강·경강선재의 가격이 인상될 경우 아연도금철선,

47) 해당 모임에서 합의 여부는 불분명하나, 피심인들은 2020년 12월경 유선연락을 통하여 아연도금철선등의 가격 인상을 구체화한 것으로 파악된다.

48) 위 각주 46)에서 살펴본 바와 같이 피심인들은 구체적인 합의 시기를 특정하기 어렵다고 진술하고 있다. 단, 2016년 12월경 피심인들이 선우회 대표자 모임을 통해 아연도금철선, 열도선, 아연도금강선에 대한 인상을 논의 한 후 선우회 실무자 모임을 통해 열처리선을 추가로 합의한 사실을 고려할 때, 최소한 선우회 실무자 모임이 처음 개최된 2016. 12. 26.부터는 본건의 합의가 존재한 것으로 확인된다.

열도선 등의 판매가격을 공동으로 인상하고, 원재료 가격 인상 등의 사정이 없는 경우 아연도금철선, 열도선 등의 기존 가격을 유지하기로 하는 내용의 기본 합의를 형성하였다.

44 피심인들은 선우회 대표자 모임에서 아연도금철선등의 판매가격 인상에 대한 필요성을 논의하거나 인상 여부 또는 그 폭을 합의해서 결정하고 각 사의 실무자에게 가격인상 품목, 인상 시기, 인상률 등을 구체화하도록 지시하였다.

45 이를 위해 한국선재, 대아선재, 한일스틸, 진흥스틸, 진흥철강 등은 2016년 12월에 선우회 실무자 모임을 구성했다. 선우회 실무자 모임은 선우회 대표자 모임에서 결정된 합의 사항을 구체화하였고 이 사건 공동행위가 끝날 때까지 지속되었다.

46 이와 같은 사실은 아래 <표 22> 내지 <표 29>에서 보는 바와 같이 피심인들 소속 임·직원들의 진술을 통해서 확인된다.

<표 22> 대아선재 진○○ 진술조서 발췌('23. 7. 11.)

문) 진술인은 아연도금철선 등의 판매단가 인상 합의는 언제부터 언제까지 유지된 것인가요? 답) 2016년 12월경 모임 이후부터 아연도금철선 등의 판매단가 인상이 합의 되었고, 2022년 2월경까지 유지된 것으로 기억하고 있습니다. 문) 대아선재가 아연도금철선 등의 판매단가를 인상한 것은 실무자 모임을 통해서 결정한 것인가? 답) 실무자모임에서 한국선재 등 큰 업체들이 가격 인상에 대한 의견을 제시하면 참석자들은 아연도금철선 등의 판매단가 인상에 대한 공감대를 가지고 가격인상 협의를 하였습니다.

* 출처: 소갑 제6호증(769쪽)

※ 피심인들 소속 임·직원들 관련 진술 내용(발췌)

구분	진술 내용(발췌)	비고
한국선재 이○○	먼저, 선우회 대표자 모임을 통해 아연도금철선, 열도선, 아연도금강선에 대한 판매단가 인상을 논의하다가, 열처리선은 선우회 실무자 모임이 생기면서부터 논의된 것으로 압니다.	소갑 제5호증 (752쪽)
한국선재 장○○	다만, 열처리선의 경우에는 2016. 12. 16.(12월 26일 오기) '선우회' 실무자 모임을 통해 처음으로 판매단가 인상을 합의하기 시작한 것으로 기억합니다.	소갑 제15호증 (916쪽)
대아선재 진○○	2017. 1. 1. 인상 건의 경우 실무자 모임이 있기 이전에 아연도금철선 및 열도선(아연도금강선)의 가격인상이 대표자 모임을 통해 결정된 상황에서 이를 잘 준수하기로 하고, 열처리선의 단가 인상을 실무자 모임에서 추가로 합의한 것으로 기억합니다.	소갑 제6호증 (769쪽)

<표 23> 前한일스틸 김○○ 진술조서 발췌('23. 7. 11. 및 '24. 9. 10.)

문) 진술인이 한일스틸(주) 근무 당시 '선우회'와 관련하여 알거나 활동한 내용에 대해 말씀해 주시기 바랍니다. 답) 선우회는 아연도금철선 제조·판매사업자들의 대표자 모임이 먼저 있었습니다. 제가 한일스틸에서 아연도금철선 등 영업을 담당하기 이전부터 대표자 모임이 있었던 것으로 알고 있고, 그 모임에서 아연도금철선 및 아연도금강선에 대한 판매단가 인상이 결정이 있었던 것으로 기억합니다. 그 모임에서 판매단가 인상이 결정되면 당시 오○○ 대표가 '대표자 모임에서 결정이 되었다'라면서 단가 인상을 저에게 지시하였고, 저는 그대로 단가 인상을 시행하였습니다. 이후 2016년 12월경부터 실무자 모임이 시작되었는데, 한일스틸에서는 제가 참석하였습니다.(…중략) 제가 실무자 모임에 참석할 당시에도 대표자 모임에서 아연도금철선 및 아연도금강선에 대한 판매단가 인상 결정이 계속되었고, 실무자 모임에서는 해당 인상 결정 내용을 서로 확인하고 실행하는 역할을 했습니다. 문) 진술인이 '선우회' 실무자 실무자 모임 참여 당시 사업자들이 아연도금철선 등의 판매단가 인상을 공동으로 합의한 행위는 언제까지 유지된 것인가요? 답) 저는 실무자 모임을 참석한 기간이 2016년 12월경부터 2019년 9월경까지 이다보니, 그 기간 동안은 사업자들 간 아연도금철선 등 판매단가 인상 합의가 계속 있있다는 것은 알고 있지만(…이하생략)

* 출처: 소갑 제12호증(851쪽)

<표 24> 한국선재 이○○ 진술조서 발췌('23. 7. 11.)

문) '선우회' 대표자 모임의 개최 시기 및 참석자, 해당 모임에서 논의 및 합의한 내용 등에 대하여 말씀해 주시기 바랍니다. 답) (…상략) 대표자 모임에서는 아연도금철선의 원재료[와이어로드(연강선재 및 경강선재)] 가격 인상(포스코 공급가 및 국내 수입가)이 있는 시점에 아연도금철선 및 아연도금강선(열도선)의 판매단가 인상을 합의하였습니다. 원재료 인상 이슈가 없는 상황에서는 기존 인상 가격 등을 잘 준수하자는 내용의 논의 및 합의가 있었습니다.

* 출처: 소갑 제5호증(752쪽)

<표 25> 한일스틸 오○○ 진술조서 발췌('24. 12. 3.)

문) 진술인은 '선우회' 참여 사업자들이 모임을 통해 아연도금철선 등의 판매가격을 공동으로 결정하고 이를 실행한 사실을 인정하는가요? 답) 네, 인정합니다. 대표자 모임을 통해서도 그러한 논의를 한 사실이 있으며, 실무자 모임을 통해 이를 구체적으로 실행했던 것이 맞습니다.

* 출처: 소갑 제7호증(792쪽)

<표 삽입을 위한 여백>

<표 26> 대아선재 진○○ 의견서 발췌('24. 11. 15.)

시기별로 선우회 대표자 모임에 참석했던 횟수 및 시점이 정확하게 기억나지 아니하나, 앞서 살펴본 바와 같이 선우회 모임 및 한국선재의 주도로 가격인상을 합의하고 이에 따라 실행한 사실은 부인하지 아니합니다.

* 출처: 소갑 제10호증(839쪽)

<표 27> 진흥철강 고○○ 진술조서 발췌('24. 10. 30.)

문) '선우회' 실무자 모임에서 아연도금철선 등의 가격을 합의하고, 이를 실행한 방식을 구체적으로 설명해 주기 바랍니다. 답) 선우회 실무자 모임에서 단가인상을 합의하고 시행한 것은 원재료 인상이 있었던 시기에 한해서 진행한 것입니다. 그래서 선우회 실무자 모임에서 매번 단가인상을 합의한 것은 아니고, 원재료 인상이 없었던 평상시에는 기존 단가를 잘 유지할 필요가 있다는 정도의 입장을 서로 공유하고, 시장 동향을 얘기하면서 친목을 다지는 정도로 모임이 종료되었습니다.

* 출처: 소갑 제14호증(899쪽)

<표 28> 한국선재 장○○ 진술조서 발췌('24. 9. 5.)

문) 위 10회[49] 인상 합의 결과를 보면, 인상일별로 인상 품목 및 가격이 다른 경우가 있는데, 6개 사 합의 시 인상 품목 및 가격을 결정하는 기준이나 근거는 무엇인가요? 답) 아연도금철선 등의 주 원재료는 선재(와이어로드)와 아연(괴)입니다. 선재는 포스코인터네셔날[50]이나 중국 수입산을 구매하는데, 주로 포스코인터네셔날의 가격 변동을 기준으로 판매단가 인상을 합의하였습니다. 중국 수입산도 포스코인터네셔날과 가격 변동이 유사하여 포스코인터네셔날의 가격 변동을 주로 합의의 기준으로 삼은 것입니다. 아연(괴) 가격 변동만을 이유로 판매단가 인상을 합의하지는 않았으나, 포스코인터네셔날의 선재 가격 변동 시점에 판매단가를 합의할 당시 아연(괴) 가격의 그간 인상 폭을 고려하여 판매단가를 결정하였습니다. 포스코인터네셔날은 가격 인상을 구두로 통보하였는데 연강선재가 인상되면 아연도금철선의 가격을, 경강선재가 인상되면 아연도금강선, 열도선, 열처리선의 가격 인상을 논의하여 합의한 것입니다. 각 제품의 가격 인상 폭은 포스코인터네셔날의 원자재 가격 인상 폭을 기준으로 필요시 아연(괴) 인상 폭을 반영하여 결정하였지 업체별 추가 마진을 고려한 것은 아니어서 사실상 원재료 인상분만 반영하여 판매단가를 인상하였습니다.

* 출처: 소갑 제15호증(916쪽)

<표 29> 진흥스틸 박○○ 및 조○○ 진술조서 발췌('24. 12. 2.)[51]

문) 진술인은 '선우회' 참여 사업자들이 모임을 통해 아연도금철선 등의 판매가격을 공동으로 결정하고 이를 실행한 사실을 인정하는가요? 박○○) 다만, 선우회 대표자 모임에서는 구체적인 가격 결정 등이 있었던 기억이 없습니다. 선우회 실무자 모임이 있기 이전부터 대표자 모임이 있었는데 당시에 원자재 가격

49) 위 <표 21>의 연번 1번부터 10번을 의미한다.
50) 포스코인터내셔널의 오기이다.

	변동이 있는 경우 가격인상 필요성에 대해 얘기한 기억도 있습니다만 당사는 아연도금철선 2종만 생산 및 판매하다보니까 제가 나서서 가격과 관련한 얘기를 한 기억도 거의 없습니다.
조○○)	저도 선우회 실무자 모임을 통해 참여 사업자들이 아연도금철선 등의 가격 인상을 협의하고 시행한 사실을 당시 정○○ 상무의 보고를 통해 들어서 알고 있습니다. 다만, 저는 보고만 받았지 특별히 지시한 내용은 없었습니다.

* 출처: 소갑 제11호증(842쪽)

47 피심인들의 합의 대상 품목은 아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 및 열처리선이다. 피심인들은 대표자 모임에서 아연도금철선, 열도선의 가격인상을 결정하였고 아연도금강선은 합의 내용에 포함하지 않았으나, 열도선과 원재료가 동일하므로 합의 참가자들 모두 열도선의 가격을 인상하면 아연도금강선에도 적용하는 것으로 인식하였다.

48 열처리선을 취급하는 한국선재, 대아선재는 등 2개 사[52]는 선우회 실무자 모임에서 열처리선의 판매가격 인상 폭을 아연도금강선, 열도선, 아연도금강선 등의 가격 인상시기에 맞춰 같이 인상하기로 합의하였다. 피심인들이 최종적으로 합의한 각 피심인별 합의 대상 품목은 아래 <표 30>과 같으며, 이와 같은 사실은 아래 <표 31> 내지 <표 33>까지의 피심인들 소속 임·직원들의 진술을 통해 확인된다.

<표 30> 이 사건 피심인별 합의 대상 품목

품목	피심인
아연도금철선	한국선재, 대아선재, 청우제강, 한일스틸, 진흥스틸, 진흥철강
아연도금강선	한국선재, 청우제강, 한일스틸, 진흥철강
열도선	한국선재, 대아선재, 청우제강, 한일스틸, 진흥철강
열처리선	한국선재, 대아선재, 청우제강

51) 진흥스틸 박○○은 선우회 대표자 모임에서 아연도금철선등의 가격인상에 대한 합의내용이 기억나지 않는다고 진술한다. 다만, 선우회 대표자 모임의 참석자인 이○○, 오○○, 진○○ 등이 선우회 대표자 모임에서 아연도금철선등의 가격을 인상하기로 합의하였다고 일관되게 진술하고 있는 점, 선우회 실무자 모임참석 실무자들도 선우회 대표자 모임에서 먼저 아연도금철선등의 가격 인상에 대한 합의가 있었다고 진술하고 있는 점, 박○○도 선우회 대표자 모임에 주기적으로 참석하였음을 인정하고 있는 점 등을 고려하면 박○○의 위 진술은 타당하다고 보기 어렵다.

52) 위 <표 34>의 합의 품목을 모두 생산하는 청우제강의 경우 2017. 8. 29.부터 선우회 실무자 모임에 참여하였다.

<표 31> 대아선재 진○○ 진술조서 발췌('24. 10. 21.)

문) 6개 사가 선우회 모임을 통해 담합 한 품목(아연도금철선 등)에 대해 구체적으로 설명해 주기 바랍니다. 답) 선우회 모임을 통해 6개 사가 판매단가 인상을 합의 및 실행한 품목은 아연도금철선, 열도선, 아연도금강선, 열처리선으로 총 4개 품목입니다. 다만, 아연도금강선은 선우회 모임에서 직접 논의한 것은 아닌데, 이는 열도선과 원재료가 동일하여 열도선의 단가 인상을 합의하면 당연히 아연도금강선도 같이 단가 인상을 하는 것으로 알고 있기 때문입니다. 그리고 열처리선은 취급업체가 대아선재, 한국선재, 청우제강으로 3개 업체뿐이어서 열처리선의 판매단가 인상은 해당 3개 사만 합의 및 실행하였습니다.

* 출처: 소갑 제6호증(769쪽)

<표 32> 청우제강 김○○ 진술조서 발췌('24. 9. 12.)

문) 위 4회 인상[53] 합의 결과를 보면, 인상일별로 인상 품목 및 가격이 다른 경우가 있는데, 이 사건 합의 시 인상 품목 및 가격을 결정하는 기준이나 근거는 무엇인가요? 답) 품목별 원재료 인상에 맞추어 판매단가 인상 시기나 금액을 결정한 것입니다. 아연도금철선은 주 원재료인 연강선재 인상이 있을 때, 열도선(아연도금강선), 열처리선은 주 원재료인 경강선재 인상이 있을 때 인상을 결정하였습니다. 인상 금액은 원재료인 선재의 인상 폭 수준에 맞추되, 아연 등 다른 원재료 인상 수준도 고려하여 결정하였습니다. 원재료인 연강선재 및 경강선재는 주로 포스코인터내셔널이 판매하는 제품이나 중국 수입품을 사용하는데, 주로 포스코인터내셔널이 판매가격 인상을 청우제강 같은 선재 업체들에게 통보하면 실무자 모임을 통해 판매단가 인상을 합의하는 방식입니다. 다만, 열처리선은 생산 및 판매하는 업체가 청우제강, 한국선재, 대아선재 3개 업체밖에 없어서 선우회 실무자 모임에서 해당 3개 사의 합의로 인상을 결정하였습니다.

* 출처: 소갑 제13호증(876쪽)

<표 33> 한국선재 이○○ 진술조서 발췌('24. 12. 4.)

문) 6개 사가 선우회 모임을 통해 담합 한 품목(아연도금철선 등)과 해당 품목들의 시장현황에 대하여 아는 대로 설명해 주기 바랍니다. 답) 선우회 모임을 통해 담합한 품목은 아연도금철선, 열도선, 아연도금강선, 열처리선으로 총 4개 품목입니다. 먼저, 선우회 대표자 모임을 통해 아연도금철선, 열도선, 아연도금강선에 대한 판매단가 인상을 논의하다가, 열처리선은 선우회 실무자 모임이 생기면서부터 논의된 것으로 압니다. 그리고 대표자 모임에서 판매단가 인상을 논의할 때 직접적으로 논의 대상이 된 품목은 아연도금철선과 열도선이었습니다. 아연도금강선은 직접적으로 논의된 것은 아니나, 열도선과 원재료가 같으면서 열처리 여부에 따라서만 제품이 구분되다 보니, 열도선에 대한 단가인상을 논의하면 아연도금강선도 당연히 같이 단가 인상이 이루어지다 보니 별도로 언급할 필요가 없었고, 이는 다른 업체들도 모두 동일하게 인식하였던 것으로 압니다. 그래서 아연도금강선은 담합 품목으로 직접적인 논의 대상은 아니었지만, 담합 품목에 포함되는 것으로 말씀드린 것입니다.

* 출처: 소갑 제5호증(752쪽)

53) 위 <표 21>의 연번 7번부터 10번을 의미한다.

49 특히, 선우회 실무자 모임에서 피심인들은 거래처의 반발 및 담합에 대한 의심을 최소화하기 위해 각 피심인별 인상 시기 및 거래처별 인상 금액을 다르게 정하고, 유선전화 또는 공문을 통해 거래처에 가격 인상 내역을 통보하는 방식으로 실행하기로 합의하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 34> 및 <표 35>의 피심인들 소속 임·직원들의 진술을 통해 확인된다.

<표 34> 한국선재 장○○ 진술조서 발췌('24. 9. 5.)

문) '선우회' 실무자 모임에서 아연도금철선 등의 가격을 합의하고, 이를 실행한 방식을 구체적으로 설명해 주기 바랍니다. 답) (…상략) 판매단가 인상이 6개 사 간 합의로 결정되면 각 업체는 공문 시행 등으로 그 적용 시기를 통보하는데, 그 적용 시기는 업체별로 다소 달리 적용하기도 하였습니다. 이는 당시 담합으로 문제될 소지를 고려하여 실무자 모임에서 사전에 얘기하여 단가 인상 적용시기에 업체별 차이를 두기로 했기 때문이었습니다.

* 출처: 소갑 제15호증(916쪽)

<표 35> 대아선재 진○○ 진술조서 발췌('24. 10. 21.)

문) 위 10회 인상 합의와 관련하여, 사업자별로 인상 시기 및 가격 등이 다른 경우도 있는 것으로 파악되는데, 이유가 있는가요? 답) (…상략) 다만, 실무자 모임에서 거래처들의 반발이나 담합 의심 등을 고려해서 인상일을 업체별로 다르게 하자고 얘기한 부분도 있고, 이 사건 합의의 궁극적인 목적이 원재료 인상분을 판매가에 반영하자는 것이기 때문에 인상 시기를 업체별로 꼭 맞출 필요는 없었습니다. 그래서 업체별로 거래처 사정 등을 고려해서 시행하다 보니, 인상 시기나 금액이 업체별로 다른 경우가 있는 것입니다. 업체별 상황에 따라서는 기존 거래처 관계(최근에 단가인상이 있었는데 또 인상한다며 거부하는 경우, 원재료 인상 수준을 알아서 단가인상 수준이 과하다며 거부하는 경우 등)를 고려해 합의가 있어도 인상을 하지 않거나 한참이 지나서 인상을 하는 경우도 있을 수 있으며, 대아선재도 마찬가지였습니다. 그래서 단가인상 공문도 업체마다 그 인상 금액을 달리해서 시행하기도 했습니다.

* 출처: 소갑 제6호증(769쪽)

50 피심인들은 위와 같은 기본 합의에 따라 2016년 12월부터 2022년 2월까지 기간동안 10회에 걸쳐 아래 <표 36>과 같이 아연도금철선등 제품 판매가격을 인상하였다.

51 피심인들은 위 합의에 따라 아연도금철선등의 가격을 인상한 사실에 대해서는 모두 인정하고 있으며, 이는 아래 <표 37>에서 보는 바와 같이 각 피심인들 임·직원의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 36> 아연도금철선등 가격 인상 내역

연번	선우회 모임일		인상일[54]	인상품목 및 인상금액			
	대표자	실무자		아연도금철선	아연도금강선	열도선	열처리선
1	'16. 12. 21.	'16. 12. 26.	'17. 1. 1.				
2	'17. 8. 28.	'17. 8. 29.	'17. 9. 1.				
3	'18. 8. 20.	'18. 8. 24.	'18. 9. 1.				
4	'19. 5. 27.	'19. 5. 24.	'19. 6. 1.				
5	-	'20. 10. 19.[55]	'20. 12. 28.				
6	-	'21. 1. 25.	'21. 2. 1.				
7	-	'21. 3. 24.	'21. 4. 1.				
8	-	'21. 5. 4.	'21. 5. 1.[56]				
9	-	'21. 5. 18.	'21. 6. 1.				
10	-	'21. 6. 1. '21. 6. 25.	'21. 7. 1.				

<표 37> 피심인 소속 임·직원 관련 진술(발췌)

연번	진술자	진술 내용(발췌)	비고
1	한국선재 장○○	연번 1번부터 10번까지 인상은 모두 당시 '선우회' 참여 사업자 간 합의의 결과로 인상한 것이 맞습니다.	소갑 제15호증 (916쪽)
2	대아선재 진○○	연번 1번부터 10번까지의 인상은 선우회 실무자 모임을 통해 합의한 인상이 맞는데, 대부분 각 인상일 직전에 개최된 선우회 실무자 모임을 통해 단가 인상을 합의한 것으로 기억하니까 선우회 실무자 모임을 통해 합의한 날은 위 표에 기재된 실무자 모임일이 거의 맞는 것 같습니다.	소갑 제6호증 (769쪽)
3	청우제강 김○○	제가 선우회 모임에 직접 참여하면서 판매단가 인상이 있었던 건은 연번 7~10번의 4차례 인상인데, 당시 단기간에 선재 인상이 지속되는 바람에 선우회 실무자 모임에서 연속적으로 판매단가 합의가 있었습니다.	소갑 제13호증 (876쪽)
4	前한일스틸 김○○	위 4차례(연번 1~4번)의 아연도금철선 등 판매단가 인상은 모두 당시 '선우회' 참여 사업자들끼리 합의하고 실행한 것이 맞습니다.	소갑 제12호증 (851쪽)

54) 한국선재를 제외한 5개 피심인들은 인상일, 인상금액 등에 대해서 차등을 주었고 대부분 유선전화를 통해 거래처에게 가격인상 내역을 통지하였다. 각 피심인별 아연도금철선등의 가격 인상의 일자를 확인하기 곤란하여 한국선재 인상일을 기준으로 기재토록 한다.

55) 위 각주 47)에서 살펴본 바와 같이 해당 모임에서 합의 여부는 불분명하나, 피심인들은 '20년 12월에 유선연락 등을 통하여 합의내용을 구체화 한 것으로 파악된다.

56) 피심인들은 2021년 5월 합의 건의 경우 인상일을 소급하여 적용한 것으로 확인된다.

5	진흥스틸 정○○	연번 1~10번까지의 인상은 선우회 실무자 모임을 통해 합의된 단가 인상이 맞는 것 같습니다. 단가 인상일을 기준으로 그 직전 후(소급 적용도 있는 것으로 기억함)에 개최된 선우회 실무자 모임을 통해 단가 인상을 논의 및 합의하였습니다.	소갑 제8호증 (801쪽)
6	진흥철강 고○○	2017. 1. 1. 인상 건부터 2021. 7. 1. 인상 건까지는 선우회 실무자 모임을 통해 합의한 단가인상이 맞습니다. 오래전 일이다 보니 인상 건마다 구체적으로 어떻게 인상을 논의하고 합의가 이루어졌는지는 잘 기억나지 않으나, 단가 인상일을 기준으로 주로 그 직전에 개최된 선우회 실무자 모임에서 단가 인상을 합의하였습니다.	소갑 제14호증 (899쪽)

나) 구체적인 합의 및 실행내용

(1) 2016년 12월 아연도금철선등 가격 인상 합의(연번 ①)

(가) 합의 내용

52 피심인 한국선재, 대아선재, 한일스틸, 진흥스틸 등은 2016년 12월경 선우회 대표자 모임(2016. 12. 1. 또는 12. 21.)에 참여하여 아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 등 제품의 판매가격을 킬로그램당 각각 **원 인상하기로 합의하였다.

53 그 후, 2016년 12월 26일 개최된 선우회 실무자 모임에 피심인 한국선재, 대아선재, 한일스틸, 진흥스틸, 진흥철강 등의 실무자가 참여하여 선우회 대표자 모임에서 합의된 가격 인상안을 실행하는 방안을 협의하였다.

54 아울러, 선우회 실무자 모임에서 열처리선을 생산하는 한국선재, 대아선재 등 2개 사는 열처리선의 판매가격을 킬로그램당 **원 인상하기로 추가 합의하였다.

55 이와 같은 사실은 아래 <표 38> 내지 <표 41>에서 보는 바와 같이 피심인들 소속 임·직원들의 진술, 선우회 실무자 모임 관련 문자 및 선우회 실무자 모임 관련 법인카드 영수증 등을 통해서 확인된다.

<표 38> 한국선재 장○○ 진술조서 발췌('24. 9. 5.)

문) 이 사건 조사과정에서 한국선재가 2022년 5월까지 이 사건 합의 품목인 아연도금철선 등의 판매단가를 인상한 현황은 판매단가 인상 공문을 시행한 건의 인상일을 기준으로 아래와 같이 최소 12회[57]가 확인되는데, 해당 인상 건들이 모두 '선우회' 실무자 모임에서 6개 사가 판매단가를 합의하고 이를 실행한 결과인가요? 답) 연번 1번부터 10번까지 인상은 이 사건 6개 사 간 합의의 결과가 맞는데, 각 인상일별로 인상 경위를 말씀드리면, 2017. 1. 1. 인상 건은 당시 '선우회' 대표자 모임에서 아연도금철선 등 3개 품목의 인상이 이미 결정되어 2016. 12. 16.(12월 26일 오기) 실무자 모임 이전인 2016. 12. 15.에 인상 공문이 시행된 것이며, 열처리선은 2016. 12. 16.(12월 26일 오기) 실무자 모임에서 단가인상을 결정하여 그 후 시행 공문을 발송한 것으로 기억합니다.

* 출처: 소갑 제15호증(916쪽)

<표 39> 前한일스틸 김○○ 진술조서 발췌('24. 9. 10.)

2017. 1. 인상 건과 관련해서 '선우회' 실무자 모임은 2016. 12. 26.에 처음 개최되었는데, 이는 당시 각 사의 대표자들이 참석하는 '선우회' 대표자 모임이 기존에 있었던 상황에서 각 사 대표자들의 지시로 실무자 모임이 처음 시작된 것이어서, 2017. 1. 1. 아연도금철선 등 3개 품목의 단가 인상은 당시 실무자 모임 개최 전에 이미 대표자 모임에서 결정되었던 것으로 기억하며, 2016. 12. 26. '선우회' 실무자 모임에서는 이미 대표자 모임을 통해 인상이 결정된 3개 품목에 대한 인상 내용을 공유하고, 이외에 열처리선의 단가 인상을 합의한 것으로 기억하는데, 당시 한일스틸은 열처리선을 생산 및 판매하고 있지 않아서, 특별히 의견을 내거나 하지는 않았던 것으로 기억합니다. 한일스틸이 제출한 월별 평균단가 변동 현황을 보면, 2017. 1. 1. 인상 건으로 한일스틸도 그 달에 아연도금철선(특히 5종) 및 열도선의 판매단가가 많이 인상된 사실을 알 수 있습니다.

* 출처: 소갑 제12호증(851쪽)

<표 40> 대아선재 진○○ 진술조서 발췌('24. 10. 21.)

구체적으로 기억나는 사례를 말씀드리면, 2017. 1. 1. 인상 건의 경우 실무자 모임이 있기 이전에 아연도금철선 및 열도선(아연도금강선)의 가격 인상이 대표자 모임을 통해 결정된 상황에서 이를 잘 준수하기로 하고, 열처리선의 단가 인상을 실무자 모임에서 추가로 합의한 것으로 기억합니다.

* 출처: 소갑 제6호증(769쪽)

<표 삽입을 위한 여백>

57) 이 사건 공동행위 관련 있는 아연도금철선등의 가격 인상 횟수는 위 <표 36>의 연번 1번부터 10번까지 10회이다. 나머지 2회는 '22. 3. 4. 및 같은 해 4. 1.에 인상되었으나 이 사건 공동행위와 관련 없이 각 사가 독자적으로 인상한 것으로 확인된다. 이하 피심인들의 진술조서에서 기재된 12회는 독자적으로 인상한 2회를 포함한 횟수이다.

<표 41> 2016. 12. 26 선우회 실무자 모임 관련 문자·영수증

대아선재 진○○ 문자	한국선재 장○○ 법인카드 영수증
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제17호증(949쪽) 및 제18호증(1017쪽)

(나) 합의 실행

56 피심인들은 아래 <표 42> 내지 <표 44>에서 보는 바와 같이 각 거래처에 아연도금철선등의 가격 인상을 알리는 공문을 송부하거나 구두로 알리는 등의 방법으로 합의내용을 실행하였다[58].

58) 위 각주 54)에서 살펴본 바와 같이 이 사건 6개 사 중 한국선재만 이 사건 합의 내용에 따라 인상금액, 인상시기 등을 준수하여 거래처들에게 공문으로 통지하였다. 따라서 한국선재가 거래처에 통지한 공문 등을 위주로 기술하도록 한다.

※ 피심인들 소속 임·직원들 관련 진술 내용(발췌)

구분	진술 내용(발췌)	비고
대아선재 진○○	그리고 대아선재의 경우 합의한 단가 인상을 시행할 때 거래처에 공문 발송 없이 구두로 안내하는 경우도 많아서 실제 단가 인상을 대외에 시행한 날을 정확히 확인하기는 어렵습니다. 아마 다른 업체도 대부분 마찬가지라고 생각합니다.	소갑 제6호증 (769쪽)
청우제강 김○○	가격 인상을 결정하더라도 별도의 인상 공문을 발송하는 경우는 거의 없고 전화로 안내하거나 주문이 오면 인상 가격을 안내하여 조율하는 방식(…이하생략)	소갑 제13호증 (876쪽)
前한일스틸 김○○	당시 한일스틸은 판매단가 인상을 시행할 때 공문 발송이나 거래처에 구두로 안내하였으며, 거래처별로 기존 거래관계 및 최근 단가 인상 여부 등의 사정을 고려하여 인상 시기나 금액을 적용하였습니다.	소갑 제12호증 (851쪽)
진흥스틸 김○○	업체별로 단가 인상을 달리 적용하는 경우가 있어서 같은 시기에 보낸 단가 인상 공문이라 하더라도 인상금액이 다른 경우도 있습니다. 다만, 상황에 따라서는 인상 공문 없이 전화로 안내하는 경우도 있었습니다.	소갑 제8호증 (801쪽)
진흥철강 고○○	그리고 진흥철강의 경우에는 단가인상 시행을 주로 구두로 안내하면서 시행하였는데, 거래처에서 요구하는 경우에는 공문을 만들어서 보내 준 경우도 있었습니다.	소갑 제14호증 (899쪽)

<표 42> '16년 12월 합의 관련 아연도금철선등 단가 인상 공문

2017. 1. 1. 시행(한국선재)	
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

<표 43> '16년 12월 합의 관련 아연도금철선등 단가 인상 공문

2017. 2. 1. 시행(진흥스틸)
<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

<표 44> '16년 12월 합의 관련 피심인별 단가인상공문 통지 내역

피심인	공문통지일	단가인상 적용일	인상내역	비고
한국선재	2016. 12. 15. 및 28.	2017. 1. 1.	• 아연도금철선(2종, 3종, 5종) + **원 • 아연도금강선(3종~5종) + **원 • 열도선(3종, 5종) + **원 • 열처리선(본테) + **원	전체 거래처
진흥스틸	2017. 1. 31.	2017. 2. 1.	• 현재가격 + **원	전체 거래처

57 한편, 피심인들의 아연도금철선, 열도선(아연도금강선 일부 포함)[59], 열처리선

등의 평균 판매가격 변동 내역[60]을 살펴보면 아래 <표 45>에서 보는 바와 같이 2017년 1월부터 아연도금철선, 열도선(아연도금강선 일부 포함) 및 열처리선 등의 판매가격이 인상[61]되는 것을 확인할 수 있다.

<표 45> '16년 9월 ~ '17년 2월 아연도금철선등 평균 판매가격 변동 내역

(단위: 원/kg)

<비공개>

* 출처: 소갑 제19호증[(재구성), 1050쪽]

(2) 2017년 8월 아연도금철선등 가격 인상 합의(연번 ②)

(가) 합의 내용

58 피심인 한국선재, 대아선재, 한일스틸, 진흥스틸 등은 2017. 8. 28. 개최된 선우회 대표자 모임에 참여하여 아연도금철선, 아연도금강선 및 열도선 등 제품의 판매가격을 킬로그램당 각각 **원 인상하기로 합의하였다.

59 그 후 2017. 8. 29. 개최된 선우회 실무자 모임에는 피심인 한국선재, 대아선재, 청우제강, 한일스틸, 진흥스틸, 진흥철강 등의 실무자가 참여하여 선우회 대표자 모임에서 합의된 가격 인상안을 실행하는 방안을 협의하였다.

60 이와 같은 사실은 아래 <표 46> 내지 <표 48>에서 보는 바와 같이 피심인들 소속 임·직원들의 진술, 한국선재 이○○ 캘린더 및 선우회 실무자 모임 관련 법인카드 영수증 등을 통해서 확인된다.

---

59) 다만, 일부 피심인들은 아연도금강선의 경우 열도선과 원재료가 같음에 따라 아연도금강선과 열도선을 구분하지 않고 관리하여 두 개의 품목 단가 변동을 확인하기 어려운 상황이다. 따라서 열도선의 가격을 대표해서 기재토록 한다.

60) 피심인별로 주력하여 판매하는 아연도금철선등의 세부 규격 상이하여 피심인들의 아연도금철선등의 판매 가격에 차이가 있다. 한편, 원자재 가격이 하락하면 피심인들이 판매하는 아연도금철선등의 가격도 하락할 수 있으므로 피심인들이 가격인상 합의를 하였음에도 아연도금철선등의 실제 판매가격은 하락한 경우가 있는 것으로 확인된다.

61) 대아선재는 2017년 이전의 아연도금철선등의 가격인상 자료 등을 폐기하여 관련 자료를 확인하기 곤란한 관계로 대아선재 2016년부터 2017년까지 가격 인상 내역은 제외되어있다.

<표 46> 한국선재 장○○ 진술조서 발췌('24. 9. 5.)

2017. 9. 1. 인상 건도 당시 실무자 모임이 2017. 8. 29.에 있었으나 그 전에 '선우회' 대표자 모임에서 단가 인상이 결정되어 2017. 8. 28. 단가인상 공문이 시행된 것이며, 당시 실무자 모임에서는 단가 인상을 확인하고 준수하기로 한 것으로 기억합니다.

* 출처: 소갑 제15호증(916쪽)

<표 47> 前한일스틸 김○○ 진술조서 발췌('24. 9. 10.)

2017. 9. 1. 인상 건은 당시에도 '선우회' 대표자 모임이 개최되던 시기여서 인상 직전 개최된 대표자 모임에서 판매단가 인상이 결정되고, 이후 2017. 8. 29. 개최된 실무자 모임에서는 이를 공유하고 시행한 것으로 보면 되는데, 이때도 해당 인상 건으로 그 달에 한일스틸의 아연도금철선(특히 5종), 아연도금강선, 열도선의 판매단가가 많이 인상된 점을 알 수 있습니다.

* 출처: 소갑 제12호증(851쪽)

<표 48> 2017. 8월 선우회 대표자·실무자 모임 관련 캘린더·영수증

한국 이○○ 캘린더('17. 8. 28. 대표자)	한국 장○○ 법인카드 영수증('17. 8. 29. 실무자)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제17호증(949쪽)

(나) 합의 실행

61 피심인들은 아래 <표 49> 내지 <표 51>에서 보는 바와 같이 각 거래처에 아연도금철선등의 가격 인상을 알리는 공문을 송부하거나 구두로 알리는 등의 방법으로 합의내용을 실행하였다.

<표 49> '17년 8월 합의 관련 아연도금철선등 단가인상 공문

2017. 9. 1. 시행(한국선재)	2017. 9. 1. 시행(대아선재)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

<표 50> '17년 8월 합의 관련 아연도금철선등 단가 인상 공문

2017. 9. 1. 시행(청우제강)	2017. 9. 1. 시행(진흥스틸)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

<표 51> '17년 8월 합의 관련 피심인별 단가인상공문 통지 내역

피심인	공문통지일	단가인상 적용일	인상내역	비고
한국선재	2017. 8. 28.	2017. 9. 1.	• 아연도금철선(2종, 3종, 5종) + **원 • 아연도금강선(3종, 5종) + **원 • 열도선(3종, 5종) + **원	전체 거래처
대아선재	2017. 9. 1.	2017. 9. 1.	• 현재가격 + **원	전체 거래처
청우제강	2017. 8. 29.	2017. 9. 1.	• 현재가격 + **원	전체 거래처
진흥스틸	2017. 8. 25.	2017. 9. 1.	• 현재가격 + **원	전체 거래처

62 한편, 피심인들의 아연도금철선, 열도선(아연도금강선 일부 포함) 등의 평균

판매가격 변동 내역을 살펴보면 아래 <표 52>에서 보는 바와 같이 2017년 9월부터 아연도금철선, 열도선(아연도금강선 일부 포함)의 판매가격이 인상되는 것을 확인할 수 있다.

<표 52> '17년 7월 ~ 12월 아연도금철선등 평균 판매가격 변동 내역

(단위: 원/kg)

<비공개>

* 출처: 소갑 제19호증[(재구성), 1050쪽]

(3) 2018년 8월 아연도금철선등 가격 인상 합의(연번 ③)

(가) 합의 내용

63 피심인 한국선재, 대아선재, 한일스틸, 진흥스틸 등은 2018. 8. 20. 개최된 선우회 대표자 모임에 참여하여 아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 및 열처리선 등 제품의 판매가격을 킬로그램당 각각 100원 인상하기로 합의하였다.

64 그 후 2018. 8. 24. 개최된 선우회 실무자 모임에는 피심인 한국선재, 대아선재, 청우제강, 한일스틸, 진흥스틸, 진흥철강 등의 실무자가 참여하여 대표자 모임에서 합의된 가격 인상안을 실행하는 방안을 협의하였다.

65 이와 같은 사실은 아래 <표 53> 내지 <표 55>에서 보는 바와 같이 피심인들 소속 임·직원들의 진술과 선우회 대표자·실무자 모임 관련 법인카드 영수증 등을 통해서 확인된다.

<표 53> 한국선재 장○○ 진술조서 발췌('24. 9. 5.)

2018. 9. 1. 및 2019. 6. 1. 인상 건은 모두 대표자 모임과 실무자 모임을 거쳐서 단가인상이 시행된 것입니다.

* 출처: 소갑 제15호증(916쪽)

<표 54> 前한일스틸 김○○ 진술조서 발췌('24. 9. 10.)

2018. 9. 1. 인상 건도 당시 '선우회' 대표자 모임에서 먼저 결정된 단가 인상 내용을 2018. 8. 24. '선우회' 실무자 모임에서 공유하며, 열처리선 판매단가 인상을 추가로 합의하여 시행한 것인데, 해당 인상으로 그 달에 한일스틸의 아연도금철선(특히 5종), 아연도금강선, 열도선의 판매단가가 많이 인상된 점을 알 수 있습니다.

* 출처: 소갑 제12호증(851쪽)

<표 55> 2018. 8월 선우회 대표자·실무자 모임 관련 영수증

한국 이○○ 법인카드 영수증('18. 8. 20. 대표자)	한국 장○○ 법인카드 영수증('18. 8. 24. 실무자)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제17호증(949쪽)

66 또한, 아래 <표 56>에서 보는 바와 같이 "9월달 아연도금철선 단가 인상 확실시 됩니다. 오늘 동종업계 모임에서 결정될 예정" 등이 기재된 한국선재 임·직원 간 카카오톡 대화 내역을 통해서도 피심인들이 사전에 아연도금철선등의 가격을 합의한 사실이 확인된다.

<표 56> '18년 8월 합의 관련 한국선재 임·직원간 카카오톡 대화 내역

연번	일시	출처	발신자	내용
1	2018-08-24 10:25:47	한국선재 단체방	장○○	9월달 아연도금철선 단가 인상 확실시 됩니다. 오늘 동종업계 모임에서 결정될 예정이며 이번달에 최대한 판매합시다.
	2018-08-24 10:26:40	한국선재 단체방	장○○	9월 인상된 단가로 판매하는 것이 우리는 더 유리하므로 참고해서 판매바랍니다.
2	2018-08-27 09:50:08	한국선재 단체방	어○○	금일 오전 회의내용 정리 * 단가 인상 9월 1일부터 적용 1. 도금철선 현 판매단가 +**원 2. 열도선 현 판매단가 +**원 3. 본데열처리선 현 판매단가 +**원 4. 아연도금강선 재량껏 판매 (동일, dsr 강선업체 단가 감안) - 금일부터 타사 공문 발송 예정. 당사는 내일부터 발송 - 시장상황 체크하여 9월 둘째주 단가 재협의
3	2018-08-27 10:08:31	한국선재 단체방	장○○	공문발송시 아연도금강선도 공식적으로 100원 인상입니다.
4	2018-08-27	한국선재	어○○	금일 오전 회의내용 정리

연번	일시	출처	발신자	내용
	10:09:51	단체방		* 단가 인상 9월 1일부터 적용 1. 도금철선 현 판매단가 +**원 2. 열도선 현 판매단가 +**원 3. 본데열처리선 현 판매단가 +**원[62)] 4. 아연도금강선 현 판매단가 +**원 ※재량껏 판매 (동일, dsr 강선업체 단가 감안) - 금일부터 타사 공문 발송 예정. 당사는 내일부터 발송 - 시장상황 체크하여 9월 둘째주 단가 재협의
5	2018-08-27 15:12:18	한국선재 단체방	백○○	대영산업 열도선 **원 인상공문 오늘 왔다고 합니다. 대아선재
6	2018-08-27 15:20:01	한국선재 단체방	어○○	혹시 한일 대아 진흥 인상공문 확인 되시는분 사진 좀 부탁드리겠습니다
7	2018-08-27 16:32:16	한국선재 단체방	백○○	한영공업에도 대아 **원 인상공문 보냈음
8	2018-08-28 09:59:53	한국선재 단체방	장○○	우리도 대아처럼 열도선 1.6mm 와 2.0mm 단가 차이를 **원으로 하세요.

* 출처: 소갑 제18호증[(재구성), 1017쪽]

(나) 합의 실행

67 피심인들은 아래 <표 57> 및 <표 58>과 같이 각 거래처에 아연도금철선등의 가격 인상을 알리는 공문을 송부하거나 구두로 알리는 등의 방법으로 합의내용을 실행하였다.

62) 피심인들은 열처리선을 **원 인상하기로 하였으나, 최종적으로 **원을 인상한 것으로 확인된다.

<표 57> '18년 8월 합의 관련 아연도금철선등 단가인상 공문

2018. 9. 1. 시행(한국선재)	2018. 9. 1. 시행(대아선재)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

<표 58> '18년 8월 합의 관련 피심인별 단가인상공문 통지 내역

피심인	공문통지일	단가인상 적용일	인상내역	비고
한국선재	2018. 8. 28.	2018. 9. 1.	• 아연도금철선(2종~5종) + **원 • 아연도금강선(3종~5종) + **원 • 열도선(3종~5종) + **원 • 열처리선(본데) + **원	전체 거래처
대아선재	2018. 9. 1.	2018. 9. 1.	• 현재가격 + **원(비도금선 **원 인상)	전체 거래처

(4) 2019년 5월 아연도금철선등 가격 인상 합의(연번 ④)

(가) 합의 내용

68 피심인 한국선재, 대아선재, 청우제강, 한일스틸, 진흥스틸, 진흥철강 등은 2019. 5. 24. 선우회 실무자 모임을 개최하였고 그 이후에 한국선재, 대아선재, 한일스틸, 진흥스틸 등은 2019. 5. 27. 선우회 대표자 모임을 개최하였다.

69 피심인들은 선우회 실무자·대표자 모임을 통해 킬로그램당 아연도금철선은 **원, 아연도금강선은 **원, 열도선은 **원 등 제품의 판매가격을 각각 인상하기로

합의하였다.

70 이와 같은 사실은 아래 <표 59> 및 <표 60>과 같이 前한일스틸 김○○ 진술, 한국선재 이○○ 캘린더 및 선우회 실무자 모임 관련 법인카드 영수증 등을 통해서 확인된다.

<표 59> 前한일스틸 김○○ 진술조서 발췌('24. 9. 10.)

2019. 6. 1. 인상 건은 2019. 5. 24. 개최된 '선우회' 실무자 모임과 이후 개최된 대표자 모임을 통해 판매단가 인상이 결정 및 시행되었는데, 당시 한일스틸은 영업부진 등을 이유로 2019년 6월 말경 아연도금철선, 아연도금강선, 열도선의 생산을 중단하게 되어서 2019. 6. 1. 인상 건으로는 제가 퇴직 전까지는 사실상 인상 효과를 크게 보지 못한 것으로 기억합니다.

* 출처: 소갑 제12호증(851쪽)

<표 60> 2019. 5월 선우회 대표자·실무자 모임 관련 캘린더·영수증

한국 이○○ 캘린더('19. 5. 27. 대표자)	한국 장○○ 법인카드 영수증('19. 5. 24. 실무자)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제17호증(949쪽)

71 또한, 아래 <표 61>에서 보는 바와 같이 "오늘 선우회 모임에서는 도금철선 및 열도선 단가인상 건 관련해 의견을 모았으며, 6/1부터 적용키로 했습니다." 등이 기재된 한국선재 임·직원 간 카카오톡 대화 내역을 통해서도 피심인들이 사전에 2019년 6월부터 아연도금철선등의 가격을 인상하기로 합의한 사실이 확인된다.

<표 61> '19년 5월 합의 관련 한국선재 임·직원간 카카오톡 대화 내역

연번	일시	출처	발신자	내용
1	2019-05-24 16:46:04	한국선재 단체방	장○○	내용 : 도금철선 **원 인상, 열도선 **원인상 인상공문은 화요일 발송바람.
2	2019-05-27 09:08:08	한국선재 단체방	백○○	내일 인상공문 일괄 발송 (6/1일부) 도금철선 +**원 열도선 +**원 참조 최저단가

연번	일시	출처	발신자	내용
				도금철선(2종): **원 도금철선(3,5종): **원 열도선: **원 공문발송시 담당자 판단하에 발송하지 말아야 업체는 한차장에게 지금 미리 말해주세요.
3	2019-05-27 14:28:49	한국선재 이○○-장○○	장○○	오늘 선우회 모임에서는 도금철선 및 열도선 단가인상 건 관련해 의견을 모았으며, 6/1부터 적용키로 했습니다. 다음 모임은 6/24(월) 예정되어 있습니다.
4	2019-05-28 13:48:53	한국선재 단체방	장○○	도금철선 및 열도선 +**원 단가인상 공문은 오늘중으로 발송합시다.
5	2019-05-28 13:49:20	한국선재 단체방	한○○	도금, 열도선 전체다 **원인상요?
6	2019-05-28 13:50:06	한국선재 단체방	장○○	실수^^ 도금철선 **원, 열도선 **원
7	2019-05-28 14:12:33	한국선재 단체방	장○○	공문에는 적용시기를 6/1부터 적용한다고 기재하고 업체에 따라 달리 적용해야겠지만 1차분 정도는 인상전 가격으로 출고하세요.
8	2019-05-28 14:23:50	한국선재 단체방	장○○	**원 인상이 무리없이 적용된다면 다행이겠지만 판매에 지장이 있을 정도로 시장 반감이 심할 경우 인상액을 조정할 것이므로 신중하고 조심해서 지켜봅시다.
9	2019-05-28 14:28:57	한국선재 단체방	어○○	대아 공문 확인하신분 있습니까?
10	2019-05-28 14:30:33	한국선재 단체방	장○○	인상요인을 원,부자재단가 및 기타 제조원가 인상등으로 인해로 변경바람.
11	2019-06-25 13:30:45	한국선재 단체방	장○○	어제 동업계모임결과 6월부터 적용키로한 단가인상은 **원에서 **원으로 조정키로 했습니다.

* 출처: 소갑 제18호증[(재구성), 1017쪽]

(나) 합의 실행

72 피심인들은 아래 <표 62> 및 <표 63>과 같이 각 거래처에 아연도금철선등의

가격 인상을 알리는 공문을 송부하거나 구두로 알리는 등의 방법으로 합의내용을 실행하였다.

<표 62> '19년 5월 합의 관련 아연도금철선등 단가인상 공문

2019. 6. 1. 시행(한국선재)	2019. 6. 1. 시행(대아선재)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

<표 63> '19년 5월 합의 관련 피심인별 단가인상공문 통지 내역

피심인	공문통지일	단가인상 적용일	인상내역	비고
한국선재	2019. 5. 28.	2019. 6. 1.	• 아연도금철선(2종~5종) + **원 • 아연도금강선(3종~5종) + **원 • 열도선(3종~5종) + **원	전체 거래처
대아선재	2019. 6. 1.	2019. 6. 1.	• 아연도금철선(2종) + **원 • 3종, 5종(아연도금철선) 2종 가격 + **원 • 열도선 + **원	전체 거래처

(5) 2020년 12월 아연도금철선등 가격 인상 합의(연번 ⑤)

(가) 합의 내용

73 피심인 한국선재, 대아선재, 청우제강, 진흥스틸, 진흥철강 등은 2020년부터 본격적으로 아연도금철선등의 가격을 공동으로 인상하기로 합의하였다. 구체적으로 피심인들은 2020년 12월경 유선연락 등을 통해 아연도금철선, 아연도금강선 및 열도선 등 제품의 판매가격을 킬로그램당 각각 **원 인상하기로 합의하였다.

74 이와 같은 사실은 아래 <표 64>에서 보는 바와 같이 한국선재 장○○ 진술조서를 통해서도 확인된다.

<표 64> 한국선재 장○○ 진술조서 발췌('24. 9. 5.)

2020. 12. 28. 인상 건은 실무자 모임에서 결정 및 시행된 것인데, 해당 인상 합의가 2020. 10. 19. 실무자 모임에서 결정된 것인지는 정확히 기억나지 않습니다. 상황상 2020. 12. 중 실무자 간 전화 연락을 통해 인상한 것일 수도 있을 것 같습니다.

* 출처: 소갑 제15호증(916쪽)

(나) 합의 실행

75 피심인들은 아래 <표 65> 내지 <표 67>에서 보는 바와 같이 각 거래처에 아연도금철선등의 가격 인상을 알리는 공문을 송부하거나 구두로 알리는 등의 방법으로 합의내용을 실행하였다.

<표 65> '20년 12월 합의 관련 아연도금철선등 단가인상 공문

2020. 12. 28. 시행(한국선재)	2020. 12. 28. 시행(진흥스틸)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

<표 66> '20년 12월 합의 관련 아연도금철선등 단가 인상 공문

2021. 1. 4. 시행(진흥철강)
<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

<표 67> '20년 12월 합의 관련 피심인별 단가인상공문 통지 내역

피심인	공문통지일	단가인상 적용일	인상내역	비고
한국선재	2020. 12. 21.	2020. 12. 28.	• 아연도금철선(2종~5종) + **원 • 아연도금강선(3종~5종) + **원 • 열도선(3종~5종) + **원	전체 거래처
진흥스틸	2020. 12. 11.	2020. 12. 28.	• 현재가격 + **원	전체 거래처
진흥철강	2020. 12. 14.	2021. 1. 4.	• 현재가격 + **0원	전체 거래처

76 한편, 피심인들의 아연도금철선등의 평균 판매가격 변동 내역을 살펴보면 아래 <표 68>에서 보는 바와 같이 2021년 1월부터 아연도금철선, 열도선(아연도금강선 일부 포함) 등의 판매가격이 인상되는 것을 확인할 수 있다.

<표 68> '20년 9월 ~ '21년 2월 아연도금철선등 평균 판매가격 변동 내역

(단위: 원/kg)

<비공개>

* 출처: 소갑 제19호증[(재구성), 1050쪽]

(6) 2021년 1월 아연도금철선등 가격 인상 합의(연번 ⑥)

(가) 합의 내용

77 피심인 한국선재, 대아선재, 청우제강, 진흥스틸, 진흥철강 등은 2021. 1. 25. 개최된 선우회 실무자 모임을 통해 아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 및 열처리선 등 제품의 판매가격을 킬로그램당 각각 **원 인상하기로 합의하였다.

78 이와 같은 사실은 아래 <표 69> 및 <표 70>에서 보는 바와 같이 한국선재 장○○ 진술조서, 선우회 실무자 모임 관련 단체 채팅방 대화 및 법인카드 영수증 등을 통해서 확인된다.

<표 69> 한국선재 장○○ 진술조서 발췌('24. 9. 5.)

2021. 2. 1. 인상 건은 2021. 1. 25. 실무자 모임에서 결정 및 시행하였고, 2021. 4. 1. 인상 건도 2021. 3. 24. 실무자 모임에서 결정 및 시행하였는데, 공문 발송 대상 확인 등에 시간이 소요되어 품목별로 공문 시행 시기는 달리 적용한 기억이 있습니다.

* 출처: 소갑 제15호증(916쪽)

<표 70> 2021. 1. 25. 선우회 실무자 모임 관련 카카오톡, 영수증

선우회 실무자 모임 단체 채팅방	한국 장○○ 법인카드 영수증('21. 1. 25.)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제17호증(949쪽) 및 제18호증(1017쪽)

(나) 합의 실행

79 피심인들은 아래 <표 71> 및 <표 72>에서 보는 바와 같이 각 거래처에 아연도금철선등의 가격 인상을 알리는 공문을 송부하거나 구두로 알리는 등의 방법으로 합의내용을 실행하였다.

<표 71> '21년 1월 합의 관련 아연도금철선등 단가인상 공문

2021. 2. 1. 시행(한국선재)	2021. 2. 15. 시행(진흥스틸)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

<표 72> '21년 1월 합의 관련 피심인별 단가인상공문 통지 내역

피심인	공문통지일	단가인상 적용일	인상내역	비고
한국선재	2021. 1. 26.	2021. 2. 1.	• 아연도금철선(2종~5종) + **원 • 아연도금강선(3종~5종) + **원 • 열도선(3종~5종) + **원 • 열처리선(본데) + **원	전체 거래처
진흥스틸	2021. 1. 26.	2021. 2. 15.	• 현재가격 + **원	전체 거래처

80 한편, 피심인들의 아연도금철선등의 평균 판매가격 변동 내역을 살펴보면 아래 <표 73>에서 보는 바와 같이 2021년 2월부터 아연도금철선, 열도선(아연도금강선 일부 포함) 및 열처리선 등의 판매가격이 인상되는 것을 확인할 수 있다.

<표 73> '20년 11월 ~ '21년 4월 아연도금철선등 평균 판매가격 변동 내역

(단위: 원/kg)

<비공개>

* 출처: 소갑 제19호증[(재구성), 1050쪽]

(7) 2021년 3월 아연도금철선등 가격 인상 합의(연번 ⑦)

(가) 합의 내용

81 피심인 한국선재, 대아선재, 청우제강, 진흥스틸, 진흥철강 등은 2021. 3. 24.

개최된 선우회 실무자 모임을 통해 아연도금철선, 아연도금강선 및 열도선 등 제품의 판매가격을 킬로그램당 각각 **원 인상하기로 합의하였다.

82 이와 같은 사실은 위 <표 74>의 한국선재 장○○ 진술조서와 아래 <표 78> 및 <표 79>에서 보는 바와 같이 청우제강 김○○ 진술조서, 선우회 실무자 모임 관련 단체 채팅방 대화 및 법인카드 영수증 등을 통해서 확인된다.

<표 74> 청우제강 김○○ 진술조서 발췌('23. 7. 12.)

문) 업체간 모임은 언제 있었나요? 답) (…상략) 2021년 3월부터 6월까지의 모임은 가격 관련 협의가 있었고, 아연도금철선, 열처리선, 열도선의 가격을 **~**원/kg 인상하기로 협의를 한 바 있습니다. 확인해보니 아연도금철선의 경우 3월, 4월 사이에 **~**/kg 가격 인상을 하였고, 5월, 6월 사이에 **~**원/kg 가격인상을 하였습니다, 열도선의 경우는 3월, 5월, 6월에 각각 **원/kg 가격을 인상한 바가 있습니다. 거래처가 실수요자보니 가격 인상 시 별도 공문을 발송하기보다는 구두 협의를 통하여 이루어졌습니다.

* 출처: 소갑 제13호증(876쪽)

<표 75> 2021. 3. 24. 선우회 실무자 모임 관련 카카오톡, 영수증

선우회 실무자 모임 단체 채팅방	한국 장○○ 법인카드 영수증('21. 3. 24.)
<비공개> <비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제17호증(949쪽) 및 제18호증(1017쪽)

83 또한, 한국선재 장○○이 영업팀 소속 임·직원들에게 2021. 4. 1.자로 아연도금철선등의 가격인상을 인상하도록 지시하는 아래 <표 76>의 내용을 통해서도 2021. 3월에 아연도금철선등의 가격을 인상하기로 사전에 계획한 사실을 확인할 수 있다.

<표 76> '21년 3월 합의 관련 한국선재 임·직원간 카카오톡 대화 내역

연번	일시	출처	발신자	내용
1	2021-03-26 09:43:16	한국선재 단체방	백○○	연강 인상공문은 언제 보내나요?
2	2021-03-26 09:44:08	한국선재 단체방	한○○	아직 보내지 말라고 하시더라고요. 구두로는 인상한다고만..
3	2021-03-26 09:44:08	한국선재 단체방	장○○	보철업체는 인상공문 보냅시다. 도금철선 및 열도선업체는 월요일 결정할 예정입니다.
4	2021-03-29 10:08:09	한국선재 단체방	장○○	아연도금강선은 **원인상 공문 발송합시다. 4/1부터 적용
5	2021-03-29 10:08:22	한국선재 단체방	백○○	4월 1일부 +**원 인상(총 **원인상됨)
6	2021-03-29 11:07:16	한국선재 단체방	한○○	열도선, 아연도금강선만 인상공문 보내면 되죠?
7	2021-03-29 11:07:37	한국선재 단체방	한○○	품목 열처리선(본데)도 보내야하나요?
8	2021-03-29 11:17:20	한국선재 단체방	장○○	열처리선은 업체마다 달리 적용키로 했습니다. 업체별로 별도로 보냅시다.
9	2021-03-29 11:21:42	한국선재 단체방	한○○	네 그럼 일단 열도선, 아연도금강선 판매업체만 보낼게요.
10	2021-03-29 11:22:25	한국선재 단체방	장○○	한차장 열처리선은 **원으로 인상공문 발송하고 업체별 차등 판매합시다.
11	2021-03-29 11:23:39	한국선재 단체방	장○○	열처리선 업체들 일괄 **원 인상 공문 발송합시다.
12	2021-04-05 08:43:45	한국선재 단체방	장○○	오늘 아연도금철선 단가인상공문 발송합니다. 적용시기는 4/1부터하되 4/12 출고분부터 모두 적용되어야 합니다.
13	2021-04-05 08:45:46	한국선재 단체방	백○○	얼마 인상인가요?
14	2021-04-05 08:47:23	한국선재 단체방	장○○	**원 인상입니다.

* 출처: 소갑 제18호증[(재구성), 1017쪽]

(나) 합의 실행

84 피심인들은 아래 <표 77> 내지 <표 80>에서 보는 바와 같이 각 거래처에 아연도금철선등의 가격 인상을 알리는 공문을 송부하거나 구두로 알리는 등의 방법

으로 합의내용을 실행하였다.

<표 77> '21년 3월 합의 관련 아연도금철선등 단가인상 공문

2021. 4. 1. 시행(한국선재)	2021. 4. 1. 시행(한국선재)[63]
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

<표 78> '21년 3월 합의 관련 아연도금철선등 단가인상 공문

2021. 4. 1. 시행(진흥스틸)	2021. 4. 20. 시행(진흥스틸)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

63) 피심인 한국선재는 2021. 4. 5.자에 거래처에 아연도금철선 2-5종의 가격을 같은 달 1일자로 소급하여 적용한다고 통지하였다.

<표 79> '21년 3월 합의 관련 아연도금철선등 단가인상 공문

2021. 4. 1. 시행(진흥철강)
<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

<표 80> '21년 3월 합의 관련 피심인별 단가인상공문 통지 내역

피심인	공문통지일	단가인상 적용일	인상내역	비고
한국선재	2021. 3. 29.	2021. 4. 1.	• 아연도금강선(3종~5종) + **원 • 열도선(3종~5종) + **원	전체 거래처
	2021. 4. 5.	2021. 4. 1.	• 아연도금철선(2종~5종) + **원	전체 거래처
진흥스틸[64]	2021. 3. 22.	2021. 4. 1.	• 현재가격 + **원	전체 거래처
	2021. 4. 8.	2021. 4. 20.	• 현재가격 + **원	전체 거래처
진흥철강	2021. 3. 17.	2021. 4. 1.	• 현재가격 + **원	전체 거래처

85 한편, 피심인들의 아연도금철선등의 평균 판매가격 변동 내역을 살펴보면 아래 <표 81>에서 보는 바와 같이 2021년 4월부터 아연도금철선, 열도선(아연도금강선 일부 포함) 등의 판매가격이 인상되는 것을 확인할 수 있다.

<표 81> '21년 2월 ~ '21년 7월 아연도금철선등 평균 판매가격 변동 내역

(단위: 원/kg)

<비공개>

* 출처: 소갑 제19호증[(재구성), 1050쪽]

64) 진흥스틸은 2021년 4월에 두 차례('21. 4. 1. 및 4. 20.) 아연도금철선등의 가격을 인상한 것으로 확인된다(소갑 제20호증).

(8) 2021년 5월 아연도금철선등 1차 가격 인상 합의(연번 ⑧)

(가) 합의 내용

86 피심인 한국선재, 대아선재, 청우제강, 진흥스틸, 진흥철강 등은 2021년 5월 선우회 실무자 모임을 두 차례 가진 것으로 확인된다. 피심인들은 2021. 5. 4. 개최된 모임에서 아연도금철선, 아연도금강선 및 열도선 등 제품의 판매가격을 킬로그램당 각각 **원 인상할 것을 논의한 후 2021. 5. 1.자로 소급 적용하여 거래처에 통지하기로 합의하였다.

87 이와 같은 사실은 아래 <표 82> 내지 <표 84>에서 보는 바와 같이 한국선재 장○○의 진술조서, 선우회 실무자 모임 관련 단체 채팅방 대화 및 법인카드 영수증 등과 "내일 동업계 모임하면 단가 **원 인상 유도해서 공문 발송 예정입니다.", "도금철선(아연도금철선), 열도선, 아연도금강선 모두 **원 인상키로 했습니다. 실제 적용일자는 업체마다 달리 적용하기로 했고" 등이 기재된 한국선재 임·직원 간 카카오톡 대화 내역을 통해서 확인된다.

<표 82> 한국선재 장○○ 진술조서 발췌('24. 9. 5.)

2021. 5. 1. 인상 건은 2021. 5. 4. 실무자 모임에서 결정하여 인상 일자를 5. 1.로 소급하여 시행한 기억이 있습니다.

* 출처: 소갑 제15호증(916쪽)

<표 83> 2021. 5. 4. 선우회 실무자 모임 관련 카카오톡, 영수증

선우회 실무자 모임 단체 채팅방	한국 장○○ 법인카드 영수증('21. 5. 4.)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제17호증(949쪽) 및 제18호증(1017쪽)

<표 84> '21년 5월 1차 합의 관련 한국선재 임·직원간 카카오톡 대화 내역

연번	일시	출처	발신자	내용
1	2021-05-03 09:28:43	한국선재 단체방	장○○	내일 동업계 모임하면 단가 **원 인상 유도해서 공문발송 예정입니다. 참고해서 미리 수주 유도하세요.
2	2021-05-04 13:57:15	한국선재 단체방	장○○	도금철선, 열도선,아연도금강선 모두 **원 인상키로 했습니다. 실제적용일자는 업체마다 달리 적용하기로 했고 5월 중순이후부터는 인상된 단가로 출고하는 걸로 협의 했습니다. 공문발송은 오늘 하고 공문에 적용일자는 5/1부터라고 형식적으로 기재합시다. 중국수입산 단가변동에 따라 6월 한차례 또 인상키로 했으니 참고바랍니다.

* 출처: 소갑 제18호증[(재구성), 1017쪽]

(나) 합의 실행

88 피심인들은 <표 85> 및 <표 86>과 같이 각 거래처에 아연도금철선등의 가격 인상을 알리는 공문을 송부하거나 구두로 알리는 등의 방법으로 합의내용을 실행하였다.

<표 85> '21년 5월 1차 합의 관련 아연도금철선등 단가인상 공문

2021. 5. 1. 시행(한국선재)	2021. 5. 1. 시행(진흥스틸)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

<표 86> '21년 5월 1차 합의 관련 피심인별 단가인상공문 통지 내역

피심인	공문통지일	단가인상 적용일	인상내역	비고
한국선재	2021. 5. 4.	2021. 5. 1.	• 아연도금철선(2종~5종) + **원 • 아연도금강선(3종~5종) + **원 • 열도선(3종~5종) + **원	전체 거래처
진흥스틸	2021. 4. 21.	2021. 5. 1.	• 현재가격 + **원	전체 거래처

89 한편, 피심인들의 아연도금철선등의 평균 판매가격 변동 내역을 살펴보면 아래 <표 87>에서 보는 바와 같이 2021년 5월부터 7월까지 아연도금철선, 열도선(아연도금강선 일부 포함) 등의 판매가격이 지속적으로 인상되는 것을 확인할 수 있다.

<표 87> '21년 2월 ~ '21년 7월 아연도금철선등 평균 판매가격 변동 내역

(단위: 원/kg)

<비공개>

* 출처: 소갑 제19호증[(재구성), 1050쪽]

(9) 2021년 5월 아연도금철선등 2차 가격 인상 합의(연번 ⑨)

(가) 합의 내용

90 피심인 한국선재, 대아선재, 청우제강, 진흥스틸, 진흥철강 등은 2021. 5. 18. 개최된 모임을 통해 킬로그램당 아연도금철선은 **원(3종과 5종은 **원), 열처리선은 **원 등 제품의 판매가격을 각각 인상하기로 합의하였다.

91 이와 같은 사실은 아래 <표 88> 내지 <표 90>에서 보는 바와 같이 한국선재 장○○의 진술조서, 선우회 실무자 모임 관련 단체 채팅방 대화 및 법인카드 영수증 등과 "담주 수요일 동종업계 모임을 해서 추가 단가 인상을 확정지을 생각입니다" 등이 기재된 한국선재 임·직원 간 카카오톡 대화 내역을 통해서 확인된다.

<표 88> 한국선재 장○○ 진술조서 발췌('24. 9. 5.)

2021. 6. 1. 인상 건은 2021. 5. 18. 실무자 모임을 통해 2021. 7. 1. 인상 건은 2021. 6. 25. 실무자 모임을 통해 단가 인상을 결정하고 시행한 것으로 기억합니다.

* 출처: 소갑 제15호증(916쪽)

<표 89> 2021. 5. 18. 선우회 실무자 모임 관련 카카오톡, 영수증

선우회 실무자 모임 단체 채팅방	한국 장○○ 법인카드 영수증('21. 5. 18.)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제17호증(949쪽) 및 제18호증(1017쪽)

<표 90> '21년 5월 2차 합의 관련 한국선재 임·직원간 카카오톡 대화 내역

연번	일시	출처	발신자	내용
1	2021-05-14 17:43:11	한국선재 단체방	장○○	내용 : 김팀장 의견에 한표! 그럼 2종은 **원 3종외는 **원 담주 수요일 동업계모임을 해서 추가 단가 인상을 확정지을 생각입니다.
2	2021-05-18 12:03:02	한국선재 단체방	장○○	동업계 회의중인데 지금 2종 도금철선 수입업체에 **원 불러도 구매한다고 합니다.

* 출처: 소갑 제18호증[(재구성), 1017쪽]

(나) 합의 실행

92 피심인들은 아래 <표 91> 내지 <표 93>에서 보는 바와 같이 각 거래처에 아연도금철선등의 가격 인상을 알리는 공문을 송부하거나 구두로 알리는 등의 방법으로 합의내용을 실행하였다.

<표 91> '21년 5월 2차 합의 관련 아연도금철선등 단가인상 공문

2021. 6. 1. 시행(한국선재)	
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

<표 92> '21년 5월 2차 합의 관련 아연도금철선등 단가인상 공문

2021. 6. 1. 시행(진흥스틸)	2021. 6. 15. 시행(대아선재)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

<표 93> '21년 5월 2차 합의 관련 피심인별 단가인상공문 통지 내역

피심인	공문통지일	단가인상 적용일	인상내역	비고
한국선재	2021. 5. 20.	2021. 6. 1.	• 아연도금철선(2종) + **원 • 아연도금철선(3종, 5종) + **원	전체 거래처
	2021. 5. 31.	2021. 6. 1.	• 열처리선(본데) + **원	전체 거래처
진흥스틸	2021. 5. 20.	2021. 6. 1.	• 현재가격 + **원	전체 거래처
대아선재	2021. 6. 15.	2021. 6. 15.	• 현재가격 + **원	전체 거래처

93 한편, 피심인들의 아연도금철선등의 평균 판매가격 변동 내역을 살펴보면 아래 <표 94>에서 보는 바와 같이 2021년 5월부터 7월까지 아연도금철선, 열처리선 등의 판매가격이 지속적으로 인상되는 것을 확인할 수 있다.

<표 94> '21년 2월 ~ '21년 7월 아연도금철선등 평균 판매가격 변동 내역

(단위: 원/kg)

<비공개>

* 출처: 소갑 제19호증[(재구성), 1050쪽]

(10) 2021년 6월 아연도금철선등 가격 인상 합의(연번 ⑩)

(가) 합의 내용

94 피심인 한국선재, 대아선재, 청우제강, 진흥스틸, 진흥철강 등은 2021년 6월에도 선우회 실무자 모임을 두 차례 가진 것으로 확인된다. 피심인들은 2021. 6. 1.에 개최된 모임에서 아연도금강선, 열도선 등 제품의 판매가격을 킬로그램당 각각 **원 인상하기로 합의하고, 2021. 6. 25. 개최된 모임을 통해 열처리선의 판매가격을 킬로그램당 **원 인상하기로 합의하였다.

95 이와 같은 사실은 위 <표 88>의 한국선재 장○○의 진술조서와 아래 <표 95> 및 <표 96>과 같이 선우회 실무자 모임 관련 단체 채팅방 대화 및 법인카드 영수증 등을 통해 확인된다.

<표 95> 2021. 6. 1. 선우회 실무자 모임 관련 카카오톡, 영수증

선우회 실무자 모임 단체 채팅방	한국 장○○ 법인카드 영수증('21. 6. 1.)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제17호증(949쪽) 및 제18호증(1017쪽)

<표 96> 2021. 6. 25. 선우회 실무자 모임 관련 카카오톡, 영수증

선우회 실무자 모임 단체 채팅방	한국 장○○ 법인카드 영수증('21. 6. 25.)
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제17호증(949쪽) 및 제18호증(1017쪽)

96 또한, 아래 <표 97>에서 보는 바와 같이 “오늘 도금철선업체 모임이 있습니다. 도금철선 단가는 더 이상 올릴 명분도 없고 아마도 가격유지 내지는 판매단가인하를 언급할 것 같은데” 등이 기재된 한국선재 임·직원 간 카카오톡 대화 내역을 통해서도 피심인들이 사전에 아연도금철선등의 가격 결정을 합의한 사실을 확인할 수 있다.

<표 97> ’21년 6월 합의 관련 한국선재 임·직원간 카카오톡 대화 내역

연번	일시	출처	발신자	내용
1	2021-06-16 10:59:32	한국선재 단체방	장○○	오늘 열도선 및 아연도금강선 단가인상 공문을 발송할 예정인데 다른 의견 없으면 발송하겠습니다.
2	2021-06-25 09:23:31	한국선재 단체방	장○○	오늘 도금철선업체 모임이 있습니다. 도금철선 단가는 더 이상 올릴 명분이 없고 아마도 가격유지 내지는 판매단가인하를 언급할 것 같은데 여러분들 의견은 어떻습니까?
3	2021-06-25 10:52:43	한국선재 단체방	한○○	6월 **원 열처리선(본데) 인상공문 보낸 업체는 7월 **원 인상공문 보내겠습니다.

* 출처: 소갑 제18호증[(재구성), 1017쪽]

(나) 합의 실행

97 피심인들은 아래 <표 98> 및 <표 99>와 같이 각 거래처에 아연도금철선등의 가격 인상을 알리는 공문을 송부하거나 구두로 알리는 등의 방법으로 합의내용을 실행하였다.

< 표 삽입을 위한 여백 >

<표 98> '21년 6월 합의 관련 아연도금철선등 단가인상 공문

2021. 7. 1. 시행(한국선재)	
<비공개>	<비공개>

* 출처: 소갑 제20호증(1055쪽)

<표 99> '21년 6월 합의 관련 피심인별 단가인상공문 통지 내역

피심인	공문통지일	단가인상 적용일	인상내역	비고
한국선재	2021. 6. 16.	2021. 7. 1.	• 아연도금강선(3종~5종) + **원 • 열도선(3종~5종) + **원	전체 거래처
	2021. 6. 25.	2021. 7. 1.	• 열처리선(본데) + **원	

2) 근거

98 이러한 사실은 피심인들이 제출한 의견서, 공정거래위원회 심의과정에서의 피심인들의 진술 내용, 피심인들 소속 임직원 진술조서(소갑 제5호증 내지 제16호증), 선우회 대표자·실무자 모임 관련 자료(소갑 제17호증), 피심인들 간의 문자, 카카오톡 등 연락 관련 자료(소갑 제18호증), 아연도금철선등 평균 판매가격 관련 자료(소갑 제19호증), 아연도금철선등 가격 인상 발송 공문(소갑 제20호증), 기타 피심인 제출자료 등을 통해서 인정된다.

나. 관련 법규정 및 법리

1) 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제40조(부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약・협정・결의 또는 그 밖의 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위

2.~9. (생략)

②~⑥ (생략)

구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조(부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위

2.~9. (생략)

②~⑥ (생략)

2) 법리

99 법 제40조 제1항 및 구법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제40조 제1항 및 구법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, 둘째, 이러한 합의가 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다. 또한, 위법성 조각사유로서 공정거래위원회로부터 그러한 부당한 공동행위에 대한 인가를 받은 사실이 없어야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

100 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 법 제40조 제1항 및 구법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하지 않는다.[65]

101 여기에서의 '합의'란 복수의 사업자 사이의 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우에도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

(2) 법 제40조 제1항 및 구법 제19조 제1항에 해당하는 행위

102 법 제40조 제1항 및 구법 제19조 제1항에서 규정하는 '가격'은 사업자가 제공하는 상품 또는 용역의 대가, 즉 사업자가 거래의 상대방으로부터 반대급부로 받는 일체의 경제적 이익을 가리키는 것으로, 당해 상품이나 용역의 특성, 거래내용 및 방식 등에 비추어 거래의 상대방이 상품 또는 용역의 대가로서 사업자에게 현실적으로 지급하여야 하는 것이라면 그 명칭에 구애됨이 없이 당해 상품 또는 용역의 가격에 포함된다.[66]

103 또한 '가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위'라 함은 사업자가 가격을 인상하

65) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참고
66) 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000두10212 판결 참고

는 행위뿐만 아니라 가격을 인하하거나 현행가격을 유지하는 행위, 최고가격이나 최저가격범위를 설정하는 행위, 인상률, 할인율, 할증률, 이윤율 등과 같이 가격에 영향을 미치는 요소를 결정·유지·변경하는 행위 등을 포함한다.[67]

나) 경쟁제한성

104 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

105 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[68]

106 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[69]

다) 하나의 공동행위

107 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되

67) 서울고법 2006. 12. 20. 선고 2006누4167 판결 참고
68) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결 참고
69) 대법원 2011. 4. 12. 선고 2009두7912 판결 참고

어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[70]

라) 공동행위의 시기와 종기

108 부당한 공동행위는 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다. 따라서 부당한 공동행위의 시기는 특별한 사정이 없는 한 합의한 날이 되며, 다만 합의한 날을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일이 된다.[71]

109 '부당한 공동행위가 종료한 날'이라 함은 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 대한 합의가 더 이상 존속하지 않게 된 날을 의미하고, 합의가 더 이상 존속하지 않게 되었다 함은 당해 합의에서 정한 조건이 충족되거나 기한이 종료된 경우, 당해 합의 참여사업자가 탈퇴하거나 당사자 사이에 합의를 파기하기로 한 경우 및 사업자들이 합의에 의하여 인상한 가격을 다시 원래대로 환원하는 등 위 합의에 명백히 반하는 행위를 함으로써 더 이상 위 합의가 유지되고 있다고 인정하기 어려운 사정이 있는 경우 등을 의미한다.[72]

110 또한 '부당한 공동행위가 종료한 날'을 판단함에 있어서 각각의 회합 또는 합의를 개별적으로 분리하여 판단할 것이 아니라 그와 같은 일련의 합의를 전체적으로 하나의 행위로 보고 판단하여야 할 것이고, 가격결정 등의 합의 및 그에 기한 실행행위가 있었던 경우 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의가 그쳤던 날이 아니라 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.[73]

다. 위법성 판단

70) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참고
71) 「공동행위 심사기준」Ⅲ. 2. 가.
72) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013두6169 판결 참조
73) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조

1) 합의의 존재 여부

111 피심인들은 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이 2016년 12월부터 2022년 2월까지 기간동안 선우회 대표자 및 실무자 모임을 통해 10회에 걸쳐 아연도금철선등 제품의 판매가격 인상폭, 인상시기 등을 공동으로 결정하였다. 이러한 행위는 법 제40조 제1항 제1호 또는 구법 제19조 제1항 제1호의 가격을 결정·유지 또는 변경하는 합의에 해당한다.[74]

2) 경쟁제한성 인정 여부

가) 관련시장 획정

112 이 사건 관련시장은 아래와 같은 점을 고려할 때 국내 아연도금철선등의 공급시장으로 획정한다.

113 피심인들의 이 사건 합의 대상 상품이 자신들이 직접 생산하여 공급하는 아연도금철선등이라는 점, 아연도금철선등은 중간재 성격이 강한 제품으로 해당 제품을 원재료로 사용하는 3차 가공업체의 경우 대체할 수 있는 상품이 있다고 보기 어려운 점, 국내에서 아연도금철선등을 소비하는 실수요자 또는 재판매하는 대리점 등 수요처 대부분이 피심인들로부터 제품을 공급받고 있는 점, 아연도금철선등은 전반적으로 가공 공정이 단순하고, 동일한 규격을 가진 제품이라면 제조사별로 상품의 기능, 효용성 및 판매가격에 큰 차이가 없는 점[75] 등을 고려할 때, 이 사건 관련 상품 시장은 '아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 및 열처리선 등 공급 시장'으로 획정함이 타당하다.

---

74) 2020. 10. 20. 합의, 2021. 11. 11. 합의 등 일부 합의의 경우 대강선재 등 일부 피심인은 모임에 참여하지 않고 다른 피심인에게 합의 결과를 통보 받았으나, 앞서 본 법리와 같이 합의는 반드시 모든 사업자가 한 자리에서 명시적이고 적극적으로 참여할 필요 없이 순차적으로 합의에 참여한 경우에도 성립하므로 이 경우에도 합의에 해당한다.

75) 피심인들이 생산하는 아연도금철선등은 피심인별로 품질 등의 차이가 크지 않아 가격이 주된 경쟁요소인 것으로 확인된다.

※ 피심인들 소속 임·직원들 관련 진술 내용(발췌)

114 한편 피심인들이 이 사건 합의 대상 상품인 아연도금철선등을 전국에 소재한 선재 3차 가공업체 및 대리점을 대상으로 공급하였다는 점, 이 사건 합의가 특별한 지역구분 없이 전국단위로 실행되었다는 점, 국내 아연도금철선등의 공급시장에 참여하는 사업자는 이 사건 6개 사가 전부인 점 등을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 관련 상품의 지리적 시장은 '국내시장'으로 획정[76]함이 타당하다.

나) 경쟁제한성 판단

115 피심인들의 이 사건 공동행위는 다음과 같은 점에서 국내 아연도금철선등 공급시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는는 행위로 판단된다.

116 첫째, 이 사건 공동행위는 경쟁 관계에 있는 피심인들 간에 자기가 공급하는 아연도금철선등의 가격을 공동으로 인상하거나 유지한 행위인바, 이는 실질적으로 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 가격을 공동으로 결정하는 행위로서 「공동행위 심사기준」[77]에 따르면 공동행위의 성격상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백한 경우

구분	진술 내용(발췌)	비고
한국선재 장○○	아연도금철선 등 이 사건 합의 4개 품목은 제조사 간 품질 차이가 거의 없어서 판매가격이 주요 경쟁요소가 됩니다.	소갑 제15호증(916쪽)
대아선재 진○○	업체별로 선재 제품의 품질 차이가 거의 없다 보니 영업 과정에서 판매가격이 거래 성사 여부에 중요한 영향을 미칩니다.	소갑 제6호증(769쪽)
청우제강 김○○	아연도금철선 등 이 사건 합의 4개 품목의 거래방식은 주로 거래당사자 간 가격협상을 통해 거래하는데 제조사 간 품질 차이가 거의 없기 때문에 주로 판매가격을 기준으로 거래상대방이 결정됩니다.	소갑 제13호증(876쪽)
한일스틸 김○○	아연도금철선, 아연도금강선, 열도선, 열처리선은 제조사 간 품질의 차이가 크게 있지는 않습니다. 그래서 동종 업체간 경쟁을 위해서 판매가격을 어떻게 정하는지가 중요합니다.	소갑 제12호증(851쪽)
진흥스틸 정○○	품질에 큰 차이가 없어서 가격 경쟁이 영업에 제일 중요한 요소입니다.	소갑 제8호증(801쪽)
진흥철강 고○○	이 사건 담합 품목은 모두 업체별로 품질의 차이가 거의 없어서 판매가격이 영업경쟁을 하는데 매우 중요하게 작용합니다.	소갑 제14호증(899쪽)

76) 수출용 아연도금철선등에 대한 합의는 확인되지 않으므로 지리적 시장은 국내시장으로 한정한다.
77) '공동행위 심사기준'(개정 2021. 12. 28. 공정거래위원회 예규 제390호)
Ⅴ. 공동행위의 위법성 심사
공동행위의 위법성 심사는 공동행위의 성격에 대한 분석으로부터 출발한다. 성격상 경쟁제한 효과만 생기는 것이 명백한 경우에는(예컨대 가격·산출량의 결정·제한이나 시장·고객의 할당 등) 특별한 사정이 없는 한 구체적인 경쟁제한성에 대한 심사 없이 부당한 공동행위로 판단할 수 있다.(후략…)

에 해당한다.

117 둘째, 이 사건 공동행위 기간 중 국내에서 아연도금철선등을 생산하는 업체는 피심인들 6개 사가 전부인 것으로 확인되므로 이 사건 공동행위로 인한 관련 시장에서의 경쟁제한 효과가 중대한 경우에 해당한다.

118 셋째, 이 사건 공동행위는 거래처들에게 가격인상을 관철시키는 동시에 각자 가격인상을 실행할 경우 발생할 수 있는 거래처 반발을 최소화하고자 하는 것에 그 목적이 있을 뿐 다른 효율성 증대 효과는 찾아보기 어렵다.

119 넷째, 피심인들은 이 사건 합의에 따라 아연도금철선등의 판매가격 인상을 그대로 실행하였다. 아연도금철선등의 평균 판매가격은 아래 <표 100>과 같이 합의 이전인 2016년 11월에는 아연도금철선 960원, 열도선 1,120원, 열도선 1,230원 선에서 형성되어 있었으나, 합의가 이루어진 2016년 12월을 기점으로 점차 상승하여 2021년 7월에는 아연도금철선 1,570원, 열도선 1,820원, 열도선 1,750원으로 인상되었다.

120 그 결과, 위 기간 동안 아연도금철선등의 평균 판매가격 상승률은 최소 42.46%에서 최대 63.35%에 이르는 것으로 확인되며 아연도금철선등의 관련시장에서 경쟁제한 효과가 더욱 가중되었다.

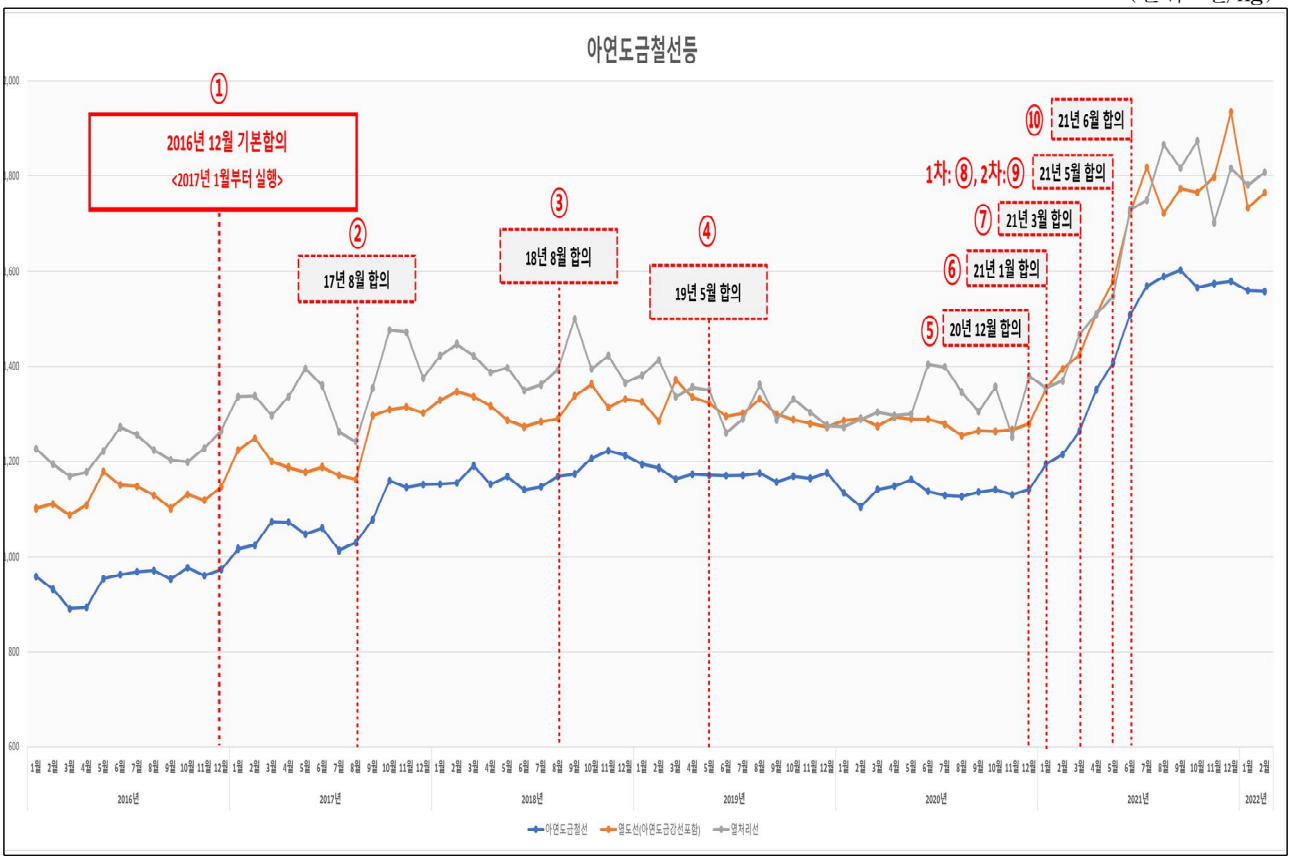
<표 삽입을 위한 여백>

---

1. 제1단계 : 공동행위의 성격 및 시장 분석
공동행위의 성격은 공동행위의 대상이 되는 경제활동의 종류(생산·판매·산출량 결정 등) 및 합의의 수준 등의 요소에 의하여 결정된다.
가. 공동행위의 성격상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백한 경우
(1) 경쟁 제한 이외에 다른 목적이 없는 공동행위는 직접적으로 관련시장에서 가격을 올리거나 산출량을 감소시키며 다음과 같은 유형이 이에 해당된다.
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 가격을 결정 혹은 변경하는 행위
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 산출량을 결정 혹은 조정하는 행위
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 거래지역 또는 거래상대방을 제한·할당하는 행위
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 입찰가격 또는 낙찰예정자를 사전에 결정하는 행위

<표 100> 아연도금철선등 평균 판매가격 변동 현황

(단위: 원/kg)



* 출처: 소갑 제19호증[(재구성), 1050쪽]

3) 하나의 공동행위인지 여부

121 아래와 같은 점을 고려할 때 이 사건 공동행위는 전체적으로 하나의 공동행위를 이룬다.

122 첫째, 피심인들은 2016년 12월 이전에 선우회 대표자 모임을 통해 합의 대상 품목, 합의 실행 방식 및 시기 등을 정하는 기본합의를 형성하고 이 사건 공동행위가 지속되던 기간에 선우회 실무자 모임을 통해 합의 내용 및 방식을 변함없이 유지하였는바, 피심인들이 2017년 1월부터 2022년 2월까지 총 10차례 가격 인상을 인상하거나 유지하는 행위는 모두 전체적으로 하나의 공동행위에 해당하는 것으로 판단된다.

123 둘째, 이 사건 공동행위는 피심인들이 거래처의 반발을 최소화하고 수익성을 확보하기 위해 원자재 가격이 인상되는 경우 아연도금철선등의 가격을 인상하고, 원자재 가격이 안정 또는 인하되는 경우 아연도금철선등의 가격을 유지하는 방식으로 피심인들 간의 가격경쟁을 회피하고자 하는 단일한 의사와 목적을 가지고 합의를 하고 이를 실행한 것이다.

124 셋째, 피심인들은 2016년 12월부터 2022년 2월까지 모임, 연락 등 선우회 모임을 지속한 사실이 확인되며 피심인들은 이를 통해 2017년 1월부터 2022년 2월까지 아연도금철선등의 가격을 공동으로 결정하는 등 일련의 합의를 이어갔다.

125 넷째, 이 사건 공동행위는 아연도금철선등의 시장에서 2017년 1월부터 2022년 2월까지 약 5년간 단절됨이 없이 계속해서 실행되어 왔다[78].

4) 공정거래위원회의 인가 여부

126 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

5) 소결

78) 이 사건 기간 중 합의 탈퇴 등 의사를 표시하면서 독립적으로 영업한 피심인이 있었냐는 질문에 대한 답변
※ 피심인들 소속 임·직원들 관련 진술 내용(발췌)

구분	진술 내용(발췌)	비고
한국선재 이○○	그런 사실은 없습니다.	소갑 제5호증(752쪽)
대아선재 진○○	선우회' 실무자 모임에서 아연도금철선 등의 판매단가 인상을 합의하고 시행한 것은 참여업체들의 동의가 있었기 때문에 가능한 것이었습니다. 그래서 해당 모임을 통해 이 사건 합의에 참여한 업체 중에서 이를 반대하며 독자적으로 영업한 업체는 없었습니다.	소갑 제6호증(769쪽)
前한일스틸 김○○	없었습니다. 제가 '선우회' 실무자 모임을 참석한 기간 중 해당 모임에서 결정된 판매단가 인상 합의 및 실행과 관련하여 '선우회' 참여업체 중 반대의사를 표시한 업체도 없었고, 해당 모임을 탈퇴한 업체도 없었습니다.	소갑 제12호증(851쪽)

127 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제40조 제1항 제1호 및 구법 제19조 제1항 제1호에 해당하여 위법하다.

라. 피심인 주장에 대한 검토

1) 특수관계회사의 거래액은 관련매출액에서 제외해야 한다는 주장

128 청우제강은 특수관계회사인 씨에스의 거래액은 관련매출액에서 제외해야 된다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 점을 고려할 때 씨에스에 대한 매출액도 관련매출액에 포함하는 것이 타당하다.

129 첫째, 앞서 본 바와 같이 청우제강이 씨에스에 판매한 열도선 및 열처리선은 이 사건 직접 합의대상이며, 피심인들 진술을 통해서도 씨에스 판매가격과 다른 판매처 가격에 차이가 있었다고 보기도 어려워 씨에스에 판매한 상품도 본 건 합의에 영향을 받았다고 봄이 타당하다.

<표 101> 한일스틸 김○○ 진술조서(발췌)

문) 청우제강의 경우 열도선 및 열처리선을 주로 자신의 관계사인 ㈜씨에스에게 판매하고 있으며, ㈜씨에스는 해당 품목을 전량 청우제강에서만 구매한다고 주장하는데, 이에 대해 알고 있는가요? 답) 씨에스는 청우제강의 자회사로 알고있는데, 청우제강이 열도선 및 열처리선을 씨에스에 주로 판매한다는 사실을 저도 알고 있습니다. 제가 한일스틸 재직 당시 한일스틸이 씨에스에 열도선을 판매한 적도 없는 것으로 압니다. 다만, 청우제강은 씨에스 외 다른 업체에도 열도선 및 열처리선을 판매하는 것으로 알며, 제가 참여한 이 사건 합의 기간 중 청우제강이 씨에스에 판매하는 열도선과 열처리선은 합의 대상 품목에서 제외한다고 한 적은 없으며, 이 사건 합의로 판매단가 인상이 있으면 청우제강이 씨에스에 판매하는 열도선 및 열처리선의 판매가격도 인상한 것으로 압니다.

* 출처: 소갑 제12호증

<표 삽입을 위한 여백>

<표 102> 청우제강 이○○ 진술조서(발췌)

문) 6개 사가 선우회 모임을 통해 담합 한 품목(아연도금철선 등)에 대해 구체적으로 설명해 주기 바랍니다. 답) 6개 사가 선우회 모임에서 직접적인 논의를 통해 담합 한 품목은 아연도금철선, 열도선, 열처리선이었습니다. 다만, 아연도금강선은 열도선과 같은 원재료가 사용되면서 생산라인도 같다보니 열도선 인상 합의가 있으면 당연하게 아연도금강선도 인상하는 것으로 모든 사업자가 인식하였고, 실제 열도선 인상에 맞추어 아연도금강선도 인상하였습니다. 그래서 담합 품목 자체는 위 4개 품목으로 보면 될 것 같습니다.

* 출처: 소갑 제9호증(826면)

<표 103> 청우제강 김○○ 진술조서(발췌)

문) 청우제강이 '선우회'에 참여한 기간을 기준으로 열도선 및 열처리선의 판매단가를 보면, (주)씨에스에 판매한 단가가 기타 다른 업체에 판매한 단가보다 상당히 낮은데, 이유가 있는가요? 답) 해당가격은 서로 같은 규격의 제품 판매단가가 아닌것으로 보입니다. 예를 들면 씨에스 판매단가는 모든 규격의 제품이 거래되는 경우가 있어 금액이 낮아보이는 반면 외부판매는 당시 판매단가가 높은 규격의 제품만 판매되는 경우가 있어서 단순 비교를 할 수는 없는 상황인 것으로 보입니다. 동일한 규격의 경우에는 씨에스 판매와 외부 판매가격이 큰 차이는 없는 것으로 압니다. 혹시 다른 사유가 확인되면 다시 말씀드리겠습니다.

* 출처: 소갑 제13호증

130 둘째, 법 시행령 제13조 제1항은 관련매출액을 '위반사업자가 위반기간 동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품의 매출액'이라고 규정하고 있고, 위 시행령 [별표 6]에서는 '매출액은 사업자의 회계자료 등을 참고하여 정한다'고 규정하고 있다. 한편, 과징금 고시 Ⅱ. 5. 다.에서는 매출액은 '총매출액에서 부가가치세, 매출에누리, 매출할인 등을 제외한 순매출액으로 산정한다'고 규정하고 있다. 이처럼 과징금 부과의 기준이 되는 법령 및 고시는 회계자료 등에 따른 매출액만을 기준으로 관련매출액을 산정하고 있을뿐 관련매출액 산정시 자회사, 계열사 등 특수관계인에 대한 매출액을 제외하라는 별도의 규정을 두고 있지 않다.

131 셋째, 법원도 합의에 직·간접적으로 영향을 받은 이상 완전자회사에 대한 매출액은 관련매출액에 포함된다고 봄이 타당하다고 판시하면서, 오히려 완전모자회사의 관계에 있다거나 경제적 동일체로서 이익과 손해를 공유하고 있다는 사정만으

로 관련매출액에서 제외되어야 한다고 보기 어렵다는 입장을 견지하고 있다.[79]

2) 합의 대상 품목 관련 주장

132 피심인 중 일부는 합의대상에서 특수규격 제품은 제외되어야 한다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 점을 고려할 때 이 사건 공동행위의 합의대상이 아연도금철선등 제품인 이상 특수규격제품이라고 하여 달리 판단할 이유는 없다.

133 첫째, 앞서 본 바와 같이 피심인들은 합의의 대상이 되는 구체적인 품목을 특정하기보다는, '원자재 가격이 인상되는 경우 해당 원자재를 사용하는 제품의 가격을 인상하는 방식'으로 가격인상이나 유지를 논의하였다. 즉 전체적인 '품목에 대한 합의'를 한 것일뿐, '세부 규격별로 합의'를 한 사실은 없다.

<표 104> 청우제강 김○○ 진술조서(발췌)

문) 6개 사가 '선우회' 모임을 통해 아연도금철선 등의 판매단가 인상을 합의할 당시 품목별(아연도금철선, 아연도금강선, 열도선, 열처리선)로 KS규격이나 세부 규격(종별 등) 등을 구분하여 합의한 것인가요? 답) 선우회 모임을 통한 단가 인상은 품목에 대한 인상 합의였지, 품목별 세부 규격까지 구체적으로 구분하여 합의한 것은 아닙니다. 세부 규격에 대한 단가 인상은 거래처 관계나 기존 단가 등을 고려해서 업체별로 자기 상황에 맞게 적용하면 되기 때문입니다.

* 출처: 소갑 제6호증

<표 105> 한국선재 장○○ 진술조서(발췌)

문) 진술인은 아연도금강선을 KS규격 아연도금강선(완제품)과 비규격 아연도금강선(반제품)으로 구분하여 설명하였는데, 6개 사가 선우회 모임을 통해 아연도금강선에 대한 판매단가를 합의할 당시 KS규격(완제품)과 비규격(반제품)을 구분하여 합의한 것인가요? 답) 6개 사와 열도선 제품의 판매단가 합의 당시 아연도금강선의 KS규격과 비규격 제품을 구분하여 따로 합의한 것은 아닙니다. 열도선 합의에 따라 아연도금강선의 인상이 결정되다보니 KS규격과 비규격 제품 구분 없이 아연도금강선의 판매단가를 열도선의 인상 단가와 동일하게 인상한 것입니다.

* 출처: 소갑 제15호증

79) 서울고법 2025.6.26. 2023누71096 판결, 2008. 12. 4. 선고 2008누1513 판결 참조

<표 106> 청우제강 김○○ 진술조서(발췌)

문) 5개 사가 '선우회'모임을 통해 아연도금철선 등의 판매단가 인상을 합의할 당시 품목별(아연도금철선, 아연도금강선, 열도선, 열처리선)로 KS규격이나 세부 규격(종별 등) 등을 구분하여 아예 합의 대상에서 제외된 품목이 있는가요? 답) 아닙니다. 제가 선우회 실무자 모임에 참여할 당시 특별히 품목별로 KS규격 여부 및 세부 규격(종별, 선경 등)을 구분하여 합의 대상이 아니라거나, 합의와 무관하게 가격을 결정하겠다고 한 품목은 없었습니다.

* 출처: 소갑 제13호증

134 둘째, 설사 피심인 일부가 생산·공급하는 제품이 특정사업자에 대해 독점공급하는 제품이라고 전제[80]하더라도 당해 합의에 영향을 받은 이상 관련매출액에 포함된다고 봄이 타당하다.

135 셋째, 법원도 독자적으로 개발하여 단독으로 제조판매하는 제품들로서 수요처와의 개별협상에 의하여 그 가격이 결정되는 완전하게 차별화된 제품인 경우에만 관련매출액에서 제외할 수 있다고 판시[81]한 바 있으며, 특수규격 제품이라고 하더라도 합의에 직접 또는 간접적으로 영향을 받은 경우에는 관련상품에 포함된다고 판시하였다[82].

3. 처분

가. 시정조치

136 피심인들의 법위반행위는 종료되었으나, 피심인들이 관련 사업을 영위하고 있는 이상 향후 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 위반행위를 반복할 우려가 있다. 따라서 피심인 한국선재, 대아선재, 청우제강, 한일스틸, 진흥스틸 5개 사업자에 대하여 향후 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위의 재발을 방지하기 위하여 법 제42조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

80) 심사관 주장 등에 따르면 업계에서 유일하게 생산되는 품목이 아니고 단지 특정 거래처에 전속으로 납품하는 것으로 독점생산 품목인지는 불명확하다. 또한 피심인 주장과 달리 동일규격 제품을 타사업자에게도 판매하고 있으므로 특수규격으로 제작되었다는 주장도 확인하기 어렵다.
81) 대법원 2011. 6.30. 선고 2010두28915 판결 참고
82) 대법원 2011.5.26. 선고 2009두12082판결 참조

나. 과징금

1) 과징금 부과 여부

137 피심인들의 위 2. 가. 행위는 부당한 공동행위에 해당하여 원칙적 과징금 부과 대상이고, 가격을 직접적으로 결정·유지·변경 또는 제한하는 행위로서 경쟁제한 효과가 상당하다고 인정되므로 법 제43조, 법 시행령[83] 제84조 관련 [별표6] 및 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[84] Ⅲ. 2. 다. 1) 또는 구법 제22조 및 제55조의 3, 구법 시행령[85] 제61조 제1항 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[86] Ⅲ. 2. 다. (1)에 따라 과징금을 부과한다.

2) 산정기준

가) 관련매출액

(1) 위반기간

(가) 시기

138 부당한 공동행위는 법 제40조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다. 따라서 부당한 공동행위의 시기는 특별한 사정이 없는 한 합의한 날이 되며, 다만 합의한 날을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일이 된다[87].

83) 2021. 12. 28. 대통령령 제32274호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것을 말한다.
84) 2021. 12. 29. 공정거래위원회 고시 제2021-50호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.
85) 2020. 3. 3. 대통령령 제30509호로 개정되어 시행된 것을 말한다.
86) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정되어 시행된 것을 말하며, 이하 '구 과징금 고시'라 한다.
87) '공동행위 심사기준' Ⅲ. 2. 부당한 공동행위의 기간

139 본 건의 경우 피심인들이 이 사건 공동행위의 합의한 날을 구체적으로 특정하기 어렵다고 진술하는 점, 선우회 대표자('16. 12. 1. 또는 12. 21.) 및 실무자('16. 12. 26.) 모임날이 상이한 점 등을 고려할 때 구체적인 합의 시기를 특정하기 어렵다.

140 다만, 피심인들이 합의한 4개 품목(아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 및 열처리선) 중 3개 품목(아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 등)은 선우회 실무자(2016. 12. 26.) 모임 전에 개최된 선우회 대표자 모임('16. 12. 1. 또는 12. 21.)에서 합의한 것으로 보이는 점, 이후 피심인들은 선우회 실무자(2016. 12. 26.) 모임에서 추가로 열처리선에 대해서 합의한 점 등을 고려할 때, 최소한 2016. 12. 26.부터는 본 건 합의가 존재한 것으로 확인된다[88]. 단, 피심인 청우제강의 경우 2017. 8. 29.에 개최된 선우회 실무자 모임에서부터 이 사건 합의에 참여하였으므로 그날을 시기로 본다.

(나) 종기

141 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미하므로, 합의에 참가한 사업자들 중 일부가 합의에 기한 실행행위를 종료하였다

가. 부당한 공동행위의 개시일

(1) 법 제40조 제1항을 적용하는 경우, 참가사업자 전부에 대하여 법 제40조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의한 날을 위반행위의 개시일로 본다.

(2) 합의일을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일을 위반행위의 개시일로 본다.

88) 참고로, 한국선재 이○○, 前한일스틸(現 한국선재) 김○○은 2010년경부터 선우회 대표자 모임에서 이 사건 합의가 시작되었다고 진술하였으나, 이를 입증할 수 있는 증거자료 및 타 관계인 진술이 확인되지 않는다.

※ 한국선재 이○○ 관련 진술 내용(발췌)

구분	진술 내용(발췌)	비고
한국선재 이○○	문) 진술인은 선우회 실무자 모임이 시작되기 이전인 2010년경부터 선우회 실무자 모임이 시작된 2016년 말경까지도 선우회 대표자 모임을 통해 아연도금철선, 열도선(아연도금강선)의 판매단가 인상을 선우회 대표자 모임에서 합의를 통해 실행하였다고 진술하였는데, 이를 입증할 수 있는 객관적인 증거자료가 있는가요? 답) 선우회 대표자 모임만 있었던 기간에 단가인상 합의가 있었다는 내용이나, 관련 인상 합의일 및 인상일 등을 구체적으로 특정할 수 있는 자료는 따로 없습니다.	소갑 제5호증 (752쪽)

고 하기 위해서는 다른 사업자에 대하여 명시적 또는 묵시적으로 합의에서 탈퇴한다는 내용의 의사표시를 하고 독자적인 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의의 목적에 반하는 행위를 하여야 하고, 합의에 참가한 사업자들 전부가 합의에 기한 실행행위를 종료하였다고 하기 위해서는 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각자의 독자적인 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의의 목적에 반하는 행위를 하거나 또는 합의에 참가한 사업자들 사이에 반복적인 가격 경쟁을 통하여 합의가 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 만한 행위가 일정 기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 한다[89].

142 피심인들의 이 사건 공동행위 종료일은 다음과 같은 점을 고려하여 이 사건 공동행위에 대한 공정거래위원회의 현장조사일[90]인 2022. 2. 24.로 본다.

143 첫째, 피심인들은 이 사건 공동행위를 2016. 12. 26. 합의한 이후 공정거래위원회의 현장조사일인 2022. 2. 24.까지 단절함이 없이 계속해서 실행하였는바, 이 사건 공동행위가 공정거래위원회의 해당 현장조사일까지는 파기, 중단 또는 종료되었던 사실이 있다고 볼 수 없다.

144 둘째, 이 사건 피심인들은 2022년 2월 선우회 실무자 모임 이후로는 가격인상과 관련하여 서로 논의하지 않았다고 주장하고 있으며, 공정거래위원회의 현장조사일 이후에는 실제 이 사건 피심인들이 이 사건 공동행위를 지속한 것으로 인정할 만한 증거가 확인되지 아니하였다.

145 다만, 한일스틸의 경우 2019. 6. 30. 이 사건 합의 품목 생산을 중단한 점, 2019. 5. 24.[91] 합의 모임을 끝으로 같은해 9월부터는 더 이상 모임에 참여하지 않은 점, 그동안 합의에 관여한 김○○이 2019. 9. 30. 퇴사한 점 등을 종합적으로 고

89) 대법원 2016. 10. 27. 선고 2015두35871 판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007두12774 판결 등 참조
90) '10개 경강선 등 제조·판매사의 부당한 공동행위에 대한 건'(공정거래위원회 2023. 11. 10. 의결 제2023-178호)의 현장조사일(2022. 2. 24.)을 의미한다.
91) 한일스틸은 2019. 7. 22. 대표자모임, 2019. 9. 9. 실무자모임에 참여한 것으로 확인되나, 해당 모임에서는 별도로 합의한 사실은 확인되지 않아 한일스틸의 마지막 합의일은 2019. 5. 24.이다.

려하면 2019. 9. 30. 이후에는 더 이상 담합의 유인이 있었다고 보기 어렵고, 한일스틸도 더이상 합의에 참여하지 않음으로써 합의가 사실상 파기되었다고 보는 것이 타당하여 2019. 9. 30.을 합의가 종료된 날로 본다.

146 이에 따라 피심인별 법 위반기간은 아래 <표 107> 기재와 같다.

<표 107> 피심인별 위반기간

(단위: 원)

연번	피심인	시기	종기
1	한국선재	2016. 12. 26.	2022. 2. 24.
2	대아선재	2016. 12. 26.	2022. 2. 24.
3	청우제강	2017. 8. 29.	2022. 2. 24.
4	한일스틸	2016. 12. 26.	2019. 9. 30.
5	진흥스틸	2016. 12. 26.	2022. 2. 24.
6	진흥철강	2016. 12. 26.	2022. 2. 24.

(2) 관련상품

147 관련상품이란 법 위반행위의 대상 품목으로 당해 위반행위에 의해 직·간접적으로 영향을 받은 상품으로, 부당한 공동행위를 한 사업자간의 합의의 내용에 포함된 상품 또는 용역의 종류와 성질·거래지역·거래상대방·거래단계 등을 고려하여 개별·구체적으로 판단한다.[92]

148 앞서 본 바와 같이 이 사건 피심인들은 공동으로 아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 및 열처리선 등의 가격을 인상 또는 유지하기로 합의하는바, 이 사건 합의의 직접적인 대상은 국내 아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 및 열처리선 등의 수요처에게 공급하는 아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 및 열처리선 등이다.

149 따라서 이 사건 공동행위의 관련 상품은 이 사건 피심인들이 국내 수요처 대상으로 공급하는 아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 및 열처리선 등으로 한다.

92) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2002두7456 판결 참조.

150 한편, 피심인들은 개별 제품에 대해 합의한 것이 아니라 아연도금철선등 제품 전체에 대해 가격을 인상할 것을 포괄적으로 합의하였다. 따라서 피심인들이 특수 수요처를 위해 약간의 변형 등의 공정을 거쳐 생산한 특수규격제품 역시 합의의 대상이거나 적어도 합의의 영향을 받은 제품이므로 원칙적으로 관련상품에 포함된다.[93]

(3) 관련매출액

151 피심인들의 관련매출액은 위반기간 중 발생한 관련상품의 매출액, 즉 국내 아연도금철선, 아연도금강선, 열도선 및 열처리선 제품의 매출액이다. 이에 따른 각 피심인별 관련매출액은 아래 <표 108> 기재와 같다.

<표 108> 피심인별 이 사건 관련매출액[94]

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	시기	종기	관련매출액
1	한국선재	2016. 12. 26.	2022. 2. 24.	
2	대아선재[95]	2016. 12. 26.	2022. 2. 24.	
3	청우제강	2017. 8. 29.	2022. 2. 24.	
4	한일스틸[96]	2016. 12. 26.	2019. 9. 30.	
5	진흥스틸	2016. 12. 26.	2022. 2. 24.	

나) 위반행위의 중대성 및 부과기준율

93) 대법원 2011. 5. 26 선고 2009두12082 판결 참조.
94) 공정거래위원회는 '10개 경강선 등 제조·판매사의 부당한 공동행위에 대한 건'(공정거래위원회 2023. 11. 10. 의결 제2023-178호, 이하 '10개 경강선 건')에서 한국선재 및 청우제강에 대해 2017. 9. 21.부터 2022. 2. 24. 기간동안의 아연도금강선 관련매출액에 대한 과징금을 부과하였다. 따라서 '17. 9. 21 . ~ '22. 2. 24. 기간동안의 아연도금강선에 대한 위 2개 사의 관련매출액은 제외토록 한다. 다만, 한국선재의 경우 아연도금강선을 비열처리아연도금강선과 도금선으로 구분하여 관리하였고 '10개 경강선 건'에서는 도금선에 대한 관련매출액에 대해서만 과징금을 부과하였으므로 '16. 12. 26 ~ '22 2. 24. 기간동안 비열처리아연도금강선에 대한 관련매출액은 이 사건에 포함한다.
95) 대아선재의 관련매출액은 심사보고서 상정 당시 101,846,300,757원이었으나, 피심인 의견제출 과정에서 피심인이 관련매출액 오류를 주장하였고, 이에 심사관이 현장조사(2025. 8. 8.)를 통해 확인한 결과 관련매출액은 최종 89,732,133,246원으로 확정하였다.
96) 한일스틸의 관련매출액은 종기 변경에 따라 10,276,850,910원에서 9,837,775,700원으로 최종 확정하였다.

152 피심인들의 위 2. 가. 행위는 가격을 합의한 경성 공동행위에 해당하나, 원자재 가격 급등에 따라 불가피하게 이루어진 측면이 존재하는 점, 실제로는 가격 인상이 일정 부분 합의 내용대로 이루어지지 않은 점, 위반기간 중 피심인들의 시장점유율이 36.9% 수준으로 경쟁질서의 저해정도 및 시장에 미치는 영향이 현저하다고 보기 어려운 점, 중국산 수입품의 과도한 덤핑 판매에 따라 촉발[97]된 특수한 사정 및 상당수 피심인들이 시장에서 철수[98]하고 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상 '중대한 위반행위'에 해당하는 부과기준율 3%를 적용한다.

153 또한 구 과징금 고시 적용 대상인 한일스틸과 관련하여, 이 사건 공동행위의 내용을 고려할 때 구 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상 '중대한 위반행위'에 해당하는 바, 나머지 피심인들의 부과기준율 판단 근거 및 형평성 등을 종합적으로 고려하여 3%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

154 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정한 피심인별 산정기준은 아래 <표 109> 기재와 같다.

<표 109> 피심인별 이 사건 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련매출액	부과기준율	산정기준
1	한국선재		3%	
2	대아선재		3%	
3	청우제강		3%	
4	한일스틸		3%	
5	진흥스틸		3%	

97) 무역위원회는 2018. 5. 24. 국내 산업의 피해를 인정하고 8.6% 덤핑방지관세를 부과할 것을 의결하였다.
98) 한일스틸은 생산 중단(2019년 6월), 진흥철강은 청산(2025년 5월), 진흥스틸은 사업 중단 예정(2025년 8월)인 것으로 확인된다.

2) 1차 조정

155 피심인들에게는 위반행위의 기간 및 횟수에 의한 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로, 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

156 피심인들은 위원회의 조사 단계에서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하는 등 적극 협조하였으므로 1차 조정 산정기준의 100분의 10을 감경한다.

157 또한 위원회의 심의의 신속하고 효율적인 운영에 적극협조하고 심리 종결시까지 행위사실을 인정하였으므로 1차 조정 산정기준의 100분의 10을 추가로 감경한다.

158 이에 따른 피심인별 2차 조정 산정기준은 다음 <표 110> 기재와 같다.

<표 110> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위: 원)

연번	피심인	1차 조정 산정기준	조사・심의협조	2차 조정 산정기준
1	한국선재		△20%	
2	대아선재		△20%	
3	청우제강		△20%	
4	한일스틸		△20%	
5	진흥스틸		△20%	

4) 부과과징금 결정

159 부과과징금 결정 단계에서의 조정 사유가 없으므로, 이에 따른 피심인별 부과과징금(과징금 고시 및 구 과징금 고시 Ⅳ. 4. 바.의 규정에 따라 백만 원 미만은 절사한다)은 아래 <표 111> 기재와 같다.

<표 111> 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원)

연번	피심인	부과 과징금
1	한국선재	2,110,000,000
2	대아선재	2,153,000,000
3	청우제강	1,414,000,000
4	한일스틸	236,000,000
5	진흥스틸	636,000,000

4. 결론

160 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제40조 제1항 제1호 및 구법 제19조 제1항 제1호에 해당하는 부당한 공동행위에 해당하므로 시정조치에 대하여는 법 제42조를, 과징금 부과에 대해서는 법 제43조 및 구법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 9월 30일

의 장	위 원	김 정 기
	위 원	김 문 성
	위 원	오 규 성